



CGU

Controladoria-Geral da União

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

Controladoria-Geral da União (CGU)
Secretaria Federal de Controle Interno (SFC)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Órgão: **Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS**

Unidade Examinada: **FGTS**

Município/UF: **Brasília/DF**

Relatório de Avaliação: **955115**

Missão

Elevar a credibilidade do Estado por meio da participação social, do controle interno governamental e do combate à corrupção em defesa da sociedade.

Avaliação

O trabalho de avaliação, como parte da atividade de auditoria interna, consiste na obtenção e na análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria. Objetiva também avaliar a eficácia dos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos relativos ao objeto e à Unidade Auditada, e contribuir para o seu aprimoramento.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA CGU?

Avaliou-se a gestão de ativos e passivos do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), bem como questões afetas à governança e gestão de riscos do Fundo com reflexos na gestão de ativos e passivos.

A gestão de ALM é uma técnica de gerenciamento de riscos e de gestão de ativos e de fluxos de caixa focada na mitigação dos vários riscos decorrentes de descasamento entre ativos e passivos de uma entidade. Estes riscos incluem não apenas aqueles relacionados a um descasamento de maturidades em um determinado horizonte de tempo, mas também riscos decorrentes de estrutura de taxa, reinvestimento e sensibilidade a mudanças nas taxas de juros, de modo a assegurar a melhor relação risco-retorno possível, dado o apetite a risco definido pela alta administração da entidade.

O trabalho realizado tratou-se de uma auditoria operacional, planejada e executada a partir de abordagem baseada em riscos. O foco foram os controles internos e seus impactos na gestão de ALM e no resultado do Fundo.

POR QUE A CGU REALIZOU ESSE TRABALHO?

Ao longo do período de 2014-2020, o Fundo passou por um período de quase simultânea e constante redução de liquidez, aumento da alavancagem e redução de sua rentabilidade, combinado com um fluxo de financiamento negativo, a criação de novas modalidades relevantes de saque e a redução das taxas de juros a níveis historicamente baixos.

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA CGU? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

A gestão de ALM do FGTS não gere adequadamente o risco de liquidez do Fundo e não dá suporte adequado à sua alta administração (o Conselho Curador) para a tomada de decisões. O Fundo não possui indicadores ou ferramentas de gestão adequados para o monitoramento dos riscos de liquidez, ocasionando descasamentos de prazos e de taxas de juros não monitorados pela gestão. Mais ainda, os orçamentos do FGTS não incorporam os riscos de erro das projeções acerca das variáveis macroeconômicas ou dos fluxos de caixa, e tampouco os riscos decorrentes dos descasamentos.

Observaram-se ainda diversas fragilidades de governança que indiretamente geram riscos ou impactos relevantes na gestão de ALM, necessitando da atenção do Conselho Curador. Essas fragilidades são relacionadas à distribuição de resultados não realizados; a não evidênciação das despesas relacionadas com taxa de risco e estruturação dos ativos da Carteira Administrada e a ocorrência de cobranças a maior destas taxas, num montante estimado em R\$ 28,8 milhões; e a não aplicação das condições de garantia de rentabilidade mínima estabelecidas na Resolução CCFGTS nº 681/2012.

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ALM	<i>Asset Liability Management</i>
ASF	<i>Available Stable Funding</i>
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
CCFGTS	Conselho Curador do FGTS
CDI	Certificado de Depósito Interbancário
CEPAC	Certificados de Potencial Adicional de Construção
CPC	Comitê de Pronunciamentos Contábeis
CRI	Certificado de Recebíveis Imobiliários
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
DRE	Demonstração de Resultado do Exercício
EVE	<i>Economic Value of Equity</i>
FCVS	Fundo de Compensação de Variações Salariais
FGC	Fundo Garantidor de Créditos
FGE	Fundo Garantidor de Exportações
FGTS	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
FIDC	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
FI-FGTS	Fundo de Investimento do FGTS
FII	Fundo de Investimento Imobiliário
IPCA	Índice de Preços ao Consumidor
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
LCR	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>
MDR	Ministério do Desenvolvimento Regional
NII	<i>Net interest Income</i>
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NSFR	<i>Net stable Funding Ratio</i>
PGFN	Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
ROA	<i>Return on Assets</i>
RSF	<i>Required Stable Funding</i>

SIT	Secretaria de Inspeção do Trabalho
SPBE	Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo
TCU	Tribunal de Contas da União
TPF	Títulos Públicos Federais
TR	Taxa Referencial
VaR	<i>Value at Risk</i>

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	7
2 RESULTADOS DOS EXAMES	9
2.1 Gestão de ALM no FGTS	9
2.1.1 Adoção de indicadores inadequados para mensurar os riscos de liquidez do FGTS	10
2.1.2 Projeções orçamentárias não refletem o fluxo de caixa do FGTS	12
2.1.3 Exposição a riscos de ALM não monitorados pela gestão do FGTS	15
2.1.4 Fragilidades no dimensionamento e gestão da Reserva Técnica de Liquidez do FGTS, com risco de subdimensionamento	20
2.2 Problemas de Governança que impactam a gestão de ALM	22
2.2.1 Distribuição recorrente de resultados não realizados	22
2.2.2 Não contabilização de obrigações da rentabilidade mínima da Carteira Administrada	25
2.2.3 Cobrança a maior de taxas de risco e de estruturação	28
2.2.4 Ausência de vantajosidade das condições da garantia de rentabilidade mínima da Carteira Administrada	31
2.2.5 Não evidenciação das despesas com taxa de risco relativa a ativos da Carteira Administrada	32
2.2.6 Erro de classificação e evidenciação incompleta da Dívida Subordinada com a CAIXA	33
2.2.7 Erro de classificação e evidenciação incompleta de empréstimo para o BNDES	36
2.3 Inconformidades na execução de despesas	37
2.3.1 Fragilidades de governança quanto às despesas custeadas pelo FGTS para ressarcimento à PGFN pelos serviços de cobrança judicial da Dívida Ativa	37
3 RECOMENDAÇÕES	39
4 CONCLUSÃO	42
5 APÊNDICES	43
Apêndice I – Metodologia para estimação da duração de Macaulay dos ativos e passivos do FGTS	43
6 ANEXOS	45
I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA	45

1 INTRODUÇÃO

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é um fundo privado, constituído pelas contribuições mensais dos empregadores, depositadas em contas vinculadas e individualizadas para cada trabalhador, e de outros recursos a ele incorporados. É regido pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

O FGTS é administrado pelo Conselho Curador do FGTS, composto por 12 (doze) membros, e que conta com representantes dos trabalhadores, empregadores e do Governo Federal, na forma do Decreto nº 10.905/2021. Os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana, operações de microcrédito e saúde, desde que as disponibilidades financeiras sejam mantidas em volume que satisfaça as condições de liquidez e de remuneração mínima necessárias à preservação do poder aquisitivo da moeda.

Em dezembro de 2020, o FGTS possuía R\$ 565,2 bilhões de ativos, com R\$ 104,7 bilhões de patrimônio líquido. Sua principal fonte de financiamento eram os recursos de terceiros (as contas vinculadas dos trabalhadores), credores de R\$ 450,9 bilhões junto ao Fundo.

Enquanto uma instituição financeira comum opera a chamada “transformação de prazos”, convertendo depósitos de curto prazo remunerados a uma taxa menor em empréstimos a uma taxa maior, o FGTS opera de forma um pouco distinta. Muito embora a remuneração dos empréstimos originados com recursos do Fundo seja feita a uma taxa superior à taxa de remuneração dos depósitos vinculados, esta taxa é mantida baixa e ativamente subsidiada para a população mais carente. Como consequência, se todas as disponibilidades do Fundo fossem aplicadas em operações de crédito, as receitas decorrentes não seriam suficientes para custear todas as despesas do Fundo (basicamente, as despesas com remuneração dos depósitos vinculados, o custeio dos descontos e subsídios, e suas despesas operacionais, em especial a taxa de administração devida ao Agente Operador).

Para complementar o custeio de suas operações, o Fundo se vale dos ganhos decorrentes da aplicação de suas disponibilidades, com as quais obtém uma rentabilidade superior à das operações de crédito. Por outro lado, como as operações são de curto-médio prazo, fica exposto a riscos decorrentes da variação das taxas de juros ou mesmo do volume das disponibilidades.

Dada a importância do Fundo para o financiamento habitacional, é natural que o fundo aplique a maior parte de seus recursos em operações de crédito: ao final de 2020, ele respondia pelo *funding* de R\$ 397,4 bilhões, ou quase 50% do estoque de financiamentos imobiliários do SBPE. Por outro lado, a participação de ativos líquidos sobre o total de ativos caiu pela metade entre 2014 e 2020 (de 43% para 22%) enquanto a razão entre operações de crédito e os depósitos vinculados aumentou de 66% para 88%.

Diante desse contexto, uma boa gestão de liquidez torna-se mais relevante para evitar problemas de caixa e para garantir tanto a continuidade e previsibilidade das políticas públicas de habitação popular quanto uma melhor remuneração aos cotistas.

A gestão de ALM é uma técnica de gerenciamento de riscos e de gestão de ativos e de fluxos de caixa focada na mitigação dos vários riscos decorrentes do descasamento entre ativos e passivos de uma entidade. Estes incluem não apenas os riscos de liquidez *stricto sensu*, que poderiam decorrer de um descasamento relevante de maturidades de vencimento para

um determinado horizonte de tempo, mas também riscos decorrentes de estrutura de taxa, reinvestimento e sensibilidade a mudanças nas taxas de juros, de modo a assegurar a melhor relação risco-retorno possível, dado o apetite a risco definido pela alta administração da entidade.

Assim, optou-se pela realização de uma auditoria operacional com o foco na gestão de ALM do FGTS. Para tanto, avaliaram-se os indicadores, as ferramentas de gestão e controles de liquidez do Fundo. Avaliou-se ainda a governança do Fundo, analisando a política de distribuição de resultados e algumas transações com partes relacionadas, bem como questões relacionadas à garantia de rentabilidade mínima do Fundo quanto à Carteira Administrada. Finalmente, avaliou-se a conformidade da execução dos recursos alocados para fiscalização e cobrança dos débitos do FGTS, a cargo da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

A presente auditoria foi realizada no período entre 20 de abril de 2021 e 18 de novembro de 2022. A análise abrangeu o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados e Demonstração dos Fluxos de Caixa, bem como as Notas Explicativas integrantes das Demonstrações Contábeis do Fundo, relativos ao período de 2014 a 2020; seus orçamentos plurianuais; e as informações obtidas ao longo da auditoria.

Não está incluída no escopo da presente auditoria a análise sobre a fidedignidade das informações contábeis dos fundos de investimento controlados pelo FGTS.

Na continuação são apresentados os principais resultados dos exames.

2 RESULTADOS DOS EXAMES

O presente trabalho de auditoria encontrou 10 situações que representam falhas diretamente relacionadas à gestão de ALM do FGTS e/ou problemas na governança do Fundo que podem impactar a gestão de ALM. Além disso, foram encontradas, ao longo da execução dos trabalhos, duas não conformidades relacionadas à execução de despesas da PGFN custeadas pelo FGTS.

Para facilitar a leitura acerca das situações encontradas, optou-se pela organização dessas nos seguintes itens:

- Achados relacionados diretamente à gestão de ALM ([item 2.1](#));
- Achados relacionados à problemas de governança do FGTS ([item 2.2](#)); e
- Inconformidades na execução de despesas a cargo da PGFN ([item 2.3](#)).

2.1 Gestão de ALM no FGTS

A gestão de ALM do FGTS é incipiente, não gerindo adequadamente o risco de liquidez do Fundo e não dando suporte adequado à alta administração para a tomada de decisões. Esta opinião está calcada nas seguintes situações encontradas:

- Adoção de indicadores inadequados para monitoramento dos riscos de liquidez;
- Erros metodológicos e/ou sistemáticos que fazem com que ferramentas de gestão existentes não reflitam adequadamente a situação de liquidez do Fundo, mesmo com suas limitações inerentes; e
- Único instrumento mitigador do risco (Reserva Técnica) dimensionado de forma *ad-hoc*.

As principais causas das situações identificadas foram:

- Gerenciamento de riscos de liquidez insuficiente;
- Ausência de indicadores de liquidez;
- Adoção das peças orçamentárias como única ferramenta para gestão de liquidez do Fundo a médio prazo;
- Não adoção do regime de caixa para elaboração do orçamento financeiro;
- Erro sistemático na estimativa de retorno de operações de crédito; e
- Ausência de estudos técnicos para dimensionamento da Reserva Técnica.

As consequências destas falhas são as seguintes:

- Reporte incorreto e inadequado da situação e liquidez do Fundo à alta administração;
- Descasamentos de prazos e de taxas de juros não monitorados;
- Peças orçamentárias não incorporam margens de erro das variáveis macroeconômicas ou dos fluxos de caixa, e tampouco os riscos dos descasamentos supracitados;
- Orçamento financeiro não reflete a situação de liquidez do FGTS; e
- Dimensionamento inadequado da Reserva Técnica.

As situações anteriores destacadas serão detalhadas a seguir.

2.1.1 Adoção de indicadores inadequados para mensurar os riscos de liquidez do FGTS

Por meio de uma avaliação qualitativa dos indicadores utilizados pelo FGTS para mensuração e monitoramento dos riscos de liquidez e de taxa de juros, face à prática adotada por instituições financeiras, concluiu-se que o Fundo adota indicadores inadequados para mensurar seus riscos de liquidez, prejudicando uma gestão de ALM eficiente e o processo de tomada de decisão por parte do CCFGTS.

O FGTS declara, em suas demonstrações financeiras, que para mitigar os riscos de liquidez de mercado (o risco de perda em função da incapacidade de transacionar um ativo sem perda significativa face a seu valor contábil), o FGTS adota como política: i) a manutenção dos títulos até o vencimento contratual; ii) a contabilização dos títulos a custo amortizado e não a mercado; e iii) a vedação de negociação dos títulos no mercado, exceto em caso de ocorrência de fato superveniente, e com autorização de seu Conselho Curador.

Já para o risco de liquidez de fluxo de caixa (o risco de falta de recursos disponíveis para honrar com obrigações assumidas, em função de descasamentos entre os pagamentos e recebimentos), o Fundo informa as seguintes medidas: i) realização de avaliação de liquidez, duas vezes por ano, com base em análises de fluxo de caixa; ii) elaboração de proposta orçamentária para o FGTS para os três exercícios seguintes, conforme determinado pelas diretrizes do CCFGTS. iii) meta de cumprimento da “Margem Prudencial” de 1% do conjunto de receitas sobre as despesas em cada exercício.

Além das ações citadas nas demonstrações financeiras, a gestão do FGTS informou à equipe de auditoria que é realizada análise mensal para tomada de decisão acerca da viabilidade de alocação de disponibilidades em TPF, ou pela manutenção de um volume maior de operações compromissadas.

Acerca das ações de mitigação de risco, cumpre destacar que a Margem Prudencial não possui representatividade no que concerne à liquidez de fluxo de caixa, uma vez que apura simplesmente o retorno sobre o ativo do FGTS. O retorno é mensurado por competência e não por caixa, de modo que ela não reflete qualquer mudança na situação de liquidez do fundo.

Mais ainda, embora o retorno sobre os ativos possa ser utilizado como um elemento de um conjunto de indicadores de ALM, a margem prudencial peca por ser uma “regra de bolso” de curtíssimo prazo: seu cumprimento (um retorno mínimo sobre o ativo de 1% a.a.) não garante, por si só, os fluxos de caixa necessários para que o FGTS possua liquidez para honrar seus compromissos a médio/longo prazo, para o que seria necessário levar em consideração a duração dos ativos e passivos do Fundo, bem como sua eficiência operacional.

As peças orçamentárias são, portanto, o único indicador de liquidez do FGTS. Contudo, a opção pela peça orçamentária como principal ferramenta/indicador é questionável por ser uma peça complexa (normalmente com 70+ linhas) e não seletiva, tornando uma avaliação de liquidez no processo gerencial de sua elaboração/avaliação algo subjetivo, em especial em meio às discussões naturais do debate alocativo inerente a qualquer processo orçamentário. A boa prática seria que o apetite do CCFGTS ao risco de liquidez e a definição dos valores mínimos de ativos líquidos decorrentes deste último deveriam ser usados como insumo/limitador para elaboração das peças orçamentárias.

Agrava o problema o fato de, conforme abordado em detalhes na seção 2.1.2, o agente operador não adotar o regime de caixa para sua elaboração, mas sim um regime “misto”. A

adoção deste regime gera uma superestimativa significativa das receitas financeiras de títulos públicos federais, visto que considera estas últimas pelo regime de competência, sensibilizando assim receitas que ainda não ingressaram no caixa. Mais ainda, avaliou-se a acurácia das projeções e observou-se erros sistemáticos nas projeções do fluxo de financiamento e das entradas decorrentes do retorno de operações de crédito, superiores a 5% dos ingressos estimados. Não foram apresentadas evidências de qualquer incorporação de margens de erro das projeções na elaboração do orçamento, ou de análise das consequências de um cenário adverso na liquidez e/ou rentabilidade do Fundo.

Como critério comparativo, apresenta-se a seguir um breve levantamento de indicadores adotados por instituições financeiras e seguradoras. Ressalta-se não se tratar de uma proposta de simples adoção pelo FGTS desses indicadores; mas como insumo para ponderar se, conceitual e operacionalmente, os elementos apresentados evidenciam melhor as questões de liquidez que o Fundo enfrenta ou pode vir a enfrentar.

Os principais indicadores de liquidez utilizados por instituições financeiras em função das regras de Basileia III são: i) o LCR, que é a razão entre estoque de ativos de alta liquidez e as saídas líquidas de caixa, considerando um horizonte de 30 dias num cenário de estresse; e ii) o NSFR, que é a razão entre as fontes de financiamento estáveis disponíveis e as fontes de financiamento estáveis necessárias.

Nesse sentido, a gestão (CCFGTS) do Fundo hoje não conta com indicadores que abarquem as funções do LCR e NSFR, e essas funções são relevantes. No primeiro caso, para fornecer uma análise em normalidade, “sem estresse” da situação de liquidez do FGTS, uma vez que o orçamento financeiro apresenta informações incorretas (pela adoção do regime “misto”) ou não as apresenta (como qual o montante de títulos públicos que estão vencendo em um determinado mês, o que afeta a liquidez do Fundo, mas não gera uma receita).

Da mesma forma, não há informação clara na elaboração do orçamento sobre o montante de recursos líquidos que, numa avaliação ponderada pelo apetite a risco da gestão, deveria estar presente para financiar os ativos sem liquidez e/ou fluxo de caixa do Fundo, que é o princípio por trás da adoção da NSFR. Esses ativos alcançavam, ao final do exercício de 2021, R\$ 37,3 bilhões de reais no balanço do FGTS, sem perspectivas de redução num horizonte próximo. A título de comparação, a Reserva Técnica alcançava apenas R\$ 31,8 bilhões (85%) desse montante.

Já olhando para seguradoras, uma pesquisa da Milliman¹, empresa de consultoria e atuária, acerca das métricas e indicadores chave de processo (KPIs) utilizados na gestão de ativos e passivos, apontou que a maioria das empresas utiliza mais de 5 métricas para mensurar a gestão de ALM. As mais utilizadas (utilizadas por mais de 50% dos respondentes) foram:

- Impacto no índice regulatório de Solvência;
- Tamanho do descasamento de ativos e passivos (Duration Gap);
- Impacto no capital econômico;
- Impacto no Lucro por competência; e
- Impacto nos resultados distribuíveis.

¹ <https://us.milliman.com/en/insight/alm-metrics-survey-2020>

Embora o FGTS não esteja sujeito a regras regulatórias como Basiléia ou Solvência (o marco regulatório das seguradoras), as demais métricas são passíveis de adaptação e adoção pelo Fundo, de forma a agregar valor à gestão.

Nesse sentido, a mensuração e o acompanhamento do tamanho de eventual descasamento de prazos entre o ativo e o passivo do Fundo é uma medida importante de risco, em especial face a alguma mudança legislativa e/ou judicial na remuneração dos depósitos vinculados e/ou em sua liquidez, por meio de novas modalidades de saque. Tal medida não é sequer mensurada pelo FGTS atualmente. Esta auditoria realizou esta mensuração, a ser detalhada na Seção 2.1.3, e abordou os impactos em alguns cenários prospectivos.

De forma similar, o impacto no lucro por competência, em especial em função de mudanças nas taxas de juros e de descasamento entre as taxas e indexadores de ativos e passivos, é uma métrica que poderia estar sendo utilizada na gestão do FGTS, para assegurar, de modo mais eficiente, que a rentabilidade ofertada aos cotistas seja igual ou superior à poupança e/ou à inflação, ou pelo menos para ter uma melhor mensuração dos riscos ao desempenho do Fundo. A mensuração do lucro em risco por mudanças nas taxas de juros, decorrentes da estrutura de ativos e passivos do FGTS, também foi abordada na seção 2.1.3.

Os impactos decorrentes da distribuição de lucros não realizados pelo FGTS, que no exercício de 2020 alcançaram quase 20% do resultado apurado, serão analisados na seção 2.2.1.

Em resumo, uma boa gestão de ALM deve possibilitar a melhor relação rentabilidade/risco possível, dado o apetite a risco definido pela alta administração da entidade (no caso, o CCFGTS). A não ocorrência de uma solução de continuidade nas obrigações do FGTS, ou de resgate antecipado de TPF, não qualifica a gestão de ALM do Fundo como boa ou ruim. Não identificar, mensurar e monitorar os riscos relevantes não apenas implica possivelmente correr riscos desnecessários, mas também correr o risco de ter uma gestão desnecessariamente conservadora demais e renunciar a receitas que podem vir a fazer falta mais à frente.

2.1.2 Projeções orçamentárias não refletem o fluxo de caixa do FGTS

Realizou-se uma avaliação quantitativa das projeções constantes das peças orçamentárias do FGTS, tendo-se encontrado erros metodológicos e sistemáticos que geram impactos equivalentes a 6% dos ingressos estimados a cada exercício, prejudicando decisivamente uma gestão de ALM eficiente, em especial em função de seus efeitos no fluxo de investimentos.

De acordo com o art. 5º da Lei 8.036/90, cabe ao Conselho Curador do FGTS a avaliação e a gestão econômica e financeira do Fundo, além da definição das diretrizes e dos programas de alocação de todos os recursos, em consonância com a política nacional de desenvolvimento urbano e as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana estabelecidas pelo Governo Federal. Nesse sentido, a responsabilidade final pela gestão do risco de liquidez é do Conselho.

Dentre as ferramentas utilizadas na gestão de ALM do Fundo, destacam-se as peças orçamentárias, por serem sensibilizadas pela Margem Prudencial (único indicador financeiro utilizado pelo Fundo e que almeja um retorno sobre os ativos (ROA) mínimo de 1% a.a.) e por possuírem, entre seus componentes, as projeções de fluxo de caixa do FGTS para os próximos três exercícios.

As diretrizes para elaboração da proposta orçamentária do FGTS foram estabelecidas pelo CCFGTS por meio da Resolução do CCFGTS nº702/2012. Os estudos devem considerar a situação atual do Fundo e a projeção para os 3 (três) exercícios subsequentes, levando em consideração a influência dos fatores internos e externos que possam impactar a liquidez do FGTS. Ocorre ainda avaliação de liquidez do FGTS pelo menos duas vezes ao ano, com base na análise dos fluxos de caixa do Fundo, demonstração do resultado do exercício e balanço patrimonial, projetados de acordo com as premissas definidas.

Na prática, a composição das peças orçamentárias constantes das resoluções do FGTS foram evoluindo ao longo do período analisado (2014-21). Inicialmente (2014), contava tão somente com um orçamento financeiro e um balanço patrimonial projetados para o final do exercício de referência. Não havia uma DRE e tampouco a explicitação de todas as receitas e despesas pelo regime de competência, embora o balanço patrimonial incluísse o resultado projetado para o exercício.

A partir da proposta para o exercício de 2015, o fluxo financeiro passou a ser projetado para o exercício de referência e os três exercícios seguintes, embora o balanço patrimonial continuasse a ser apresentado apenas para o exercício de referência. A proposta orçamentária para o exercício de 2020 passou a incluir um demonstrativo de resultado projetado para o exercício de referência e os três seguintes; finalmente, a proposta orçamentária para o exercício de 2021 trouxe o balanço patrimonial projetado para o mesmo horizonte de projeção das demais peças.

Destaca-se ainda que o fluxo financeiro incluiu, ao longo do período analisado, diversas receitas financeiras apuradas pelo critério de competência e não de caixa (receita de títulos públicos sem cupom e com vencimento em exercícios futuros, receita de créditos FCVS não novados etc.) criando uma distorção passível de comprometer o seu objetivo.

Além disso, conforme já apontado, o orçamento econômico passou a explicitar as receitas e despesas por competência apenas a partir da proposta relativa ao exercício de 2020, o que pode ter impactado a adequada compreensão pelos usuários das demonstrações (aí inclusos os membros do Conselho Curador) da dinâmica de ALM do Fundo.

Realizou-se uma análise quantitativa das projeções constante dos orçamentos iniciais relativos aos exercícios de 2015-2019², tendo sido identificada a ocorrência sistêmica das distorções detalhadas abaixo:

- Subestimativa média da arrecadação de depósitos vinculados em 9,9%;
- Subestimativa média dos saques de depósitos vinculados em 13,4%;
- Subestimativa média da arrecadação de operações de crédito em 39,1%; e
- Superestimativa da receita financeira, em função do uso do regime de competência e não de caixa.

Os impactos dessa última impropriedade não foram mensurados nos anos anteriores; no exercício de 2020 houve uma superestimativa de R\$ 2,2 bilhões (32% do projetado) e no exercício de 2021 uma superestimativa R\$ 2,4 bilhões (34% do projetado).

² O exercício de 2020 foi desconsiderado em todas as análises função da atipicidade da pandemia de COVID-19. O exercício de 2015 foi desconsiderado na análise da arrecadação de operações de crédito.

A título de exemplo da metodologia utilizada, o quadro abaixo apresenta os desvios observados na arrecadação de operações de crédito, que responde pelo segundo maior volume de ingressos do FGTS (o primeiro sendo as contribuições). Essa estimativa seria a mais simples, mas apresentou o maior desvio.

Quadro 1 - Arrecadação de operações de crédito: Desvios (|Previsto – Realizado|/ Realizado) observados

	2015*	2016	2017	2018	2019	2020*	Média	Mediana
Ano	56,0%	28,9%	38,9%	55,4%	33,0%	25,7%	39,1%	36,0%
Ano +1		28,1%	46,3%	48,7%	34,2%	24,1%	39,3%	40,3%
Ano +2			41,5%	54,4%	28,3%	25,8%	41,4%	41,5%
Ano +3				47,9%	35,4%	23,9%	41,6%	41,6%

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base das resoluções iniciais de orçamento de cada exercício e nas demonstrações contábeis do FGTS. * Exercício não considerado no cálculo da média e mediana.

Chama atenção que, salvo o exercício de 2015 (quando ocorreu a regularização das dívidas do Tesouro junto ao FGTS por determinação do TCU), não foi apresentado esclarecimento para recorrentes desvios de tamanha magnitude, visto que o valor das parcelas dos contratos é conhecido, e eventual tendência ou comportamento de antecipação de parcelas deveria estar incorporado às projeções. O erro ao longo do período 2016-2019 equivale a uma subestimativa de ingressos superior a R\$ 100 bilhões.

Instada a justificar as diferenças entre o valor realizado e o previsto, a unidade auditada informou que os desvios decorrem da realização de “conciliações contábeis” e da utilização de um regime “misto”, de competência e caixa. Tais argumentos, no entanto, não se mostram adequados.

Em primeiro lugar, um desvio de 39% não pode ser justificado com base em uma situação em que, à exceção do exercício de 2015, os valores que não se referiam ao pagamento de principal e juros não alcançaram 2%, segundo informação do próprio Agente Operador. Tampouco as alegadas “conciliações contábeis” foram detalhadas, e elas implicariam, se procedentes, em distorções relevantes nas DFC do Fundo.

Além disso, a utilização de um orçamento financeiro de “regime misto” não contribui com a melhoria da qualidade das informações, haja vista que informações errôneas não auxiliam na compreensão da situação econômico-financeira de uma entidade.

Procurou-se então mensurar o risco financeiro decorrente desse erro médio no quadro a seguir. Aplicaram-se os desvios médios às projeções constantes da Resolução CCFGTS nº 984/2020, que contém projeções para o orçamento relativo ao exercício de 2021. Tal erro seria equivalente a 6,1% do total de ingresso de caixa estimado e a 11,1% das disponibilidades, tendo, portanto, impacto considerável no planejamento de alocação das disponibilidades e na gestão de ALM do fundo.

Quadro 3 - Fluxo de Financiamento (Arrecadação – Saques) (R\$ mil)

	Fluxo de Financiamento (Arrecadação – Saques)	Arrecadação de operações de crédito	Receitas Finan- ceiras de TPF	Total
Projetado (A)	486.954	46.018.068	6.936.160	53.528.735
Ajustado (B)	-4.048.418	63.992.207	4.687.928	64.729.942
Diferença (A-B)	4.535.372	-17.974.139	2.248.232	-11.201.207
% dos ingressos	2,4%	-9,6%	1,2%	-6,00%

% das disponibilidades	4,7%	-18,5%	2,3%	-11,50%
% do fluxo operacional	-21,2%	83,8%	-10,5%	52,2%

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com Resolução CCFGTS nº 984/2020.

Face aos impactos detalhados acima, fica evidente que a imprecisão sistêmica das projeções compromete decisivamente a utilidade que as peças orçamentárias possam ter para a gestão de ALM do FGTS, restando, com algum prejuízo, sua função alocativa. Em especial, o planejamento do fluxo de investimentos do FGTS (ou seja, quanto alocar na carteira de TPF) fica prejudicado, forçando uma tendência de alocação maior do que a necessária em investimentos como as operações compromissadas, que possuem prazo mais curto e maior liquidez, mas que também oferecem menor rentabilidade, maior risco de reinvestimento e aumentam a exposição do Fundo à taxa SELIC.

Reforça-se que qualquer estratégia de alocação de ativos, seja em caixa, operações compromissadas ou em títulos públicos, para ser adequada, deve ser cotejada com o fluxo projetado de saídas (que depende, no FGTS, da peça orçamentária) de modo a permitir avaliar se a liquidez e os eventuais fluxos de recebimentos estariam adequados às demandas de liquidez do Fundo.

2.1.3 Exposição a riscos de ALM não monitorados pela gestão do FGTS

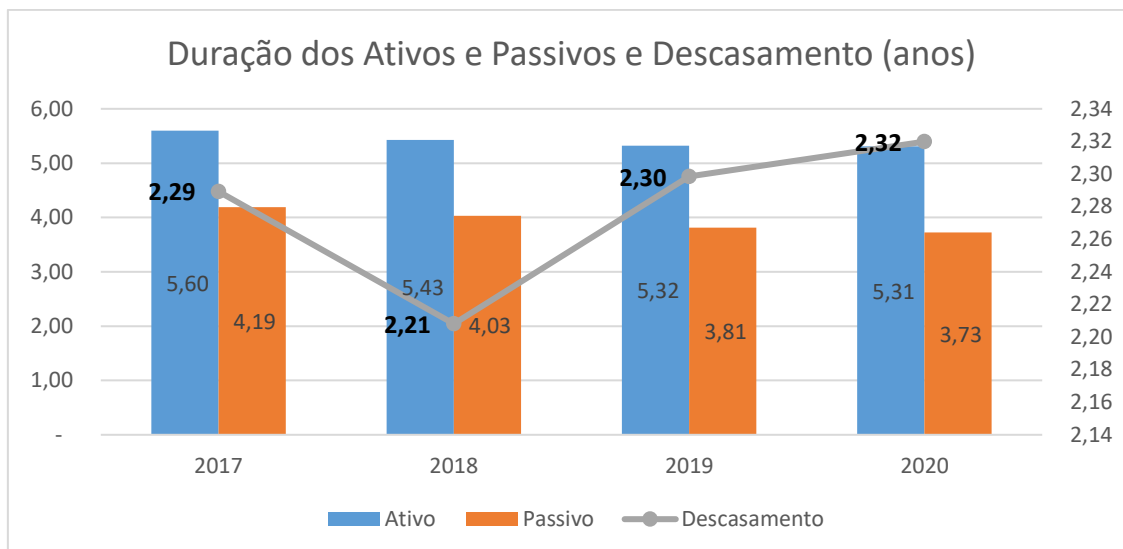
A gestão de ALM deve ser focada na mitigação dos vários riscos decorrentes do descasamento entre ativos e passivos de uma entidade. Estes riscos incluem não apenas riscos de liquidez *stricto sensu*, que poderia decorrer de um descasamento relevante de maturidades de vencimento para um determinado horizonte de tempo, mas também riscos decorrentes de estrutura de taxa, reinvestimento e sensibilidade a mudanças nas taxas de juros.

Diferenças significativas na composição e características dos ativos e passivos podem gerar riscos de margem (ou seja, riscos de reinvestimento e/ou de refinanciamento), que impactarão no resultado da entidade, e em riscos de preço, com impacto no patrimônio líquido da entidade.

Conforme abordado anteriormente, o FGTS não possui indicadores adequados para monitorar seus riscos de ALM. No mercado, a mensuração dos demais riscos é usualmente feita por meio da mensuração da duração média dos ativos e passivos da entidade e de análises do diferencial entre eles e da sensibilidade à taxa de juros. Utilizou-se algumas destas técnicas para mensurar, de forma simplificada e conservadora, a exposição a riscos de ALM não monitorados pelo Fundo.

A duração é o prazo médio dos fluxos de caixa de um instrumento financeiro trazidos a valor presente. É um conceito diferente do tempo de vencimento de um título, uma vez que este último mede apenas o intervalo de tempo até o vencimento do instrumento, enquanto a duração depende das características do fluxo de caixa contratado (pagamento de cupons, regime de amortização etc.).

A duração dos componentes do ativo e passivo do FGTS foi calculada de forma conservadora (ver Apêndice I para maiores detalhes) pela equipe de auditoria para o exercício de 2020, resultando em um descasamento positivo (duração do ativo superior à do passivo) de 2,32 anos. Em seguida, realizou-se uma aproximação para o período de 2017-2019 de modo a se ter uma noção do seu comportamento. O resultado foi expresso no gráfico a seguir:



Como pode ser visto, a duração dos ativos cai em 2017 e 2018 e fica estável desde então, enquanto a duração do passivo vem caindo ao longo de todo o período analisado. A redução da duração do ativo se dá pela redução do montante alocado em debêntures e fundos, tanto pelo resgate de cotas ou pelo provisionamento e/ou reconhecimento de perdas (com impacto de -0,59 anos no período), redução essa parcialmente compensada pelo aumento de participação no montante alocado em operações de crédito, bem como pelo aumento marginal da duração dessa rubrica (impacto de +0,48 anos no período). Já a redução da duração do passivo se dá pelo aumento do giro do passivo, influenciado pela redução da arrecadação líquida e pela instituição do saque aniversário.

O descasamento constatado entre os ativos e passivos não é, por si só, um problema; indica, contudo, um risco de liquidez e, no limite, de solvência: uma vez que a duração dos ativos é maior que a do passivo, uma mudança no seu custo de financiamento (pela taxa de remuneração do passivo), ainda que simultaneamente aplicada aos recursos geraria uma redução no patrimônio líquido do Fundo, porque o giro dos ativos de renda fixa pré-fixada (especialmente as operações de crédito) é mais longo do que o dos depósitos vinculados; dessa forma, ou o FGTS teria de fazer uma mudança extrema nas taxas de juros, ou precisaria consumir patrimônio para custear suas obrigações enquanto busca maior rentabilidade para seus ativos, seja pelo aumento da participação de títulos públicos seja pelo aumento das taxas de juros de operações de crédito.

Esse impacto no patrimônio líquido pode ser mensurado pelo EVE (*Economic Value of Equity*, ou Valor Econômico do Patrimônio Líquido), que representa o saldo do valor presente de todos os ativos, passivos e demais fluxos de caixa da entidade. no caso do FGTS, um aumento de 1% na taxa de remuneração dos depósitos vinculados, ainda que também acessível ao Fundo para aplicações de suas disponibilidades, resultaria em uma redução, a valor de mercado, de no mínimo 2,2% no Patrimônio Líquido do FGTS como uma proporção de seus ativos, o que equivaleria a uma redução de R\$ 12,6 bilhões. Um aumento da remuneração para igualar a poupança implicaria, no pior cenário (remuneração de TR + 6,17% a.a., contra os TR + 3,12% a.a. atuais) a uma redução mínima de 6,9%, ou R\$ 38,7 bilhões. Todos esses valores pressupõem um cenário *ex tunc*, sem considerar qualquer retroatividade.

Uma vez que a remuneração dos depósitos do FGTS é fixada em lei e não é uma taxa de mercado, pode-se argumentar que esta avaliação não faria sentido no contexto operacio-

nal do Fundo. Contudo, mesmo em se optando por desconsiderar riscos judiciais e/ou legislativos, reforça-se que o indicador fornece uma visão de mais longo prazo sobre os riscos de descasamento de prazos.

Adicionalmente, como os ativos e passivos são remunerados por diferentes taxas, em função dos diversos instrumentos financeiros disponíveis para aplicação ou ainda pela força do Estado, um outro risco de ALM decorre do descasamento da remuneração dos ativos e passivos em razão do comportamento dos diversos indexadores aos quais eles podem estar vinculados.

A mensuração desse risco se dá pela diferença entre os montantes de ativos e passivos associados a cada indexador, conforme a tabela abaixo:

Indexador	Ativo	Passivo	Descasamento
TR	414.081	450.879	-36.798
CDI	25.736	1.376	24.360
IPCA	54.091	-	54.091
Prefixado	42.304		
Fundos	25.955		

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria

Como pode ser depreendido pela tabela acima, há um descasamento negativo em relação à TR e descasamentos positivos em relação ao CDI e ao IPCA. Estes descasamentos indicam os impactos no lucro líquido do FGTS decorrentes do movimento desses indicadores: assim, um aumento de 1% na TR gera um impacto negativo de R\$ 368 milhões no resultado. Isto se dá porque o Fundo possui passivos (os depósitos vinculados) em um montante maior do que os ativos (basicamente operações de crédito, mas também os créditos vinculados, os ativos da Carteira Administrada e títulos CVS); já um aumento no CDI ou no IPCA aumenta o lucro líquido de juros do FGTS, porque ele possui mais ativos do que passivos vinculados a esses indicadores.

A partir do quadro acima, um estudo de VaR (Value at Risk) envolvendo os diversos indicadores (inclusive para captar possíveis correlações, como entre o CDI e a TR), é capaz de mensurar qual o risco de exposição desses indicadores e, em função do apetite a risco da entidade, se há necessidades de limites operacionais e/ou estratégias para mitigação. Mais ainda, os riscos assumidos pela entidade, devidamente mensurados, deveriam ser incorporados em seu processo orçamentário.

Considerando-se esta ser uma típica atividade de gestão e depender dos critérios de apetite a risco do gestor, a equipe de auditoria optou por não aprofundar esforços de mensuração, que devem ser realizados pelo gestor se este os entender necessários, ou assumir os riscos decorrentes. Pontua-se, contudo, que a ausência de mensuração desses riscos representa uma fragilidade relevante na gestão de ALM da entidade.

Outra ferramenta importante é a análise de descasamentos (*Gap Analysis*) e das receitas sob risco (EAR). Em função da complexidade, optou-se por uma análise de descasamento estática, mas em função da estrutura de custos do FGTS optou-se por ampliar a análise para além da margem líquida de juros, incluindo também suas receitas e despesas operacionais.

Olhando para o balanço do FGTS, podemos separar seus ativos e passivos em três categorias: (i) totalmente sensíveis a taxas de juros, (ii) total ou parcialmente remunerados a

taxas fixas, ou (iii) não remunerados. A tabela a seguir mostra os montantes de cada componente do ativo e a que taxa eles são remunerados, bem como as fontes de financiamento (passivo e patrimônio líquido) e suas respectivas taxas.

É importante ressaltar que a análise de descasamento é uma ferramenta prospectiva: as receitas e despesas são as projetadas, e não as auferidas ao longo do exercício anterior; assim, a tabela abaixo é uma simulação de uma situação hipotética para o FGTS se as taxas e montantes permanecessem estáticos.

		Montante (R\$ milhões)	Taxa	
Ativos				
Sensíveis à taxa de juros	Disponibilidades	3.612	2,77%	100
	Compromissadas	22.124	2,77%	613
Taxas Fixas	TPF vinculado ao IPCA	54.091	10,41%	5.631
	TPF Prefixado	42.304	8,73%	3.693
	Debentures e Fundos	33.431	5,20%	1.739
	Créditos Vinculados (FCVS)	9.247	3,12%	289
	Operações de Crédito	397.358	5,09%	20.217
	Outros Créditos	208	3,12%	7
	Total Ativo	562.375	5,74%	32.287
Passivos				
Taxa Fixa	Depósitos	450.879	3,12%	14.067
Sensíveis à taxa de juros	Outras Obrigações	1.376	2,77%	38
	Total Passivo	452.256	3,12%	
	PL	111.395	0,00%	
Receita Líquida de Juros				18.182
Margem Líquida de Juros				3,2%
Outras Receitas e Despesas Operacionais				10.250,01
Lucro Líquido				7.931,74
Margem Líquida Operacional				1,4%

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria

Com os dados acima, podemos calcular a receita líquida de juros (NII – *Net Interest Income*), que é a diferença entre as receitas e despesas com juros da entidade; e a margem líquida de juros (NIM – *Net Interest Margin*) que é razão entre a receita líquida de juros e o total de ativos remunerados a juros. No caso do FGTS, a NII ao final do exercício de 2020 era de R\$ 18,2 bilhões e a NIM era de 3,2%.

Além das receitas e despesas com juros, o FGTS conta com relativamente poucas receitas, sendo a mais relevante as receitas decorrentes de taxas e multas incidente sobre a arrecadação de depósitos recolhidos com atraso; as demais despesas, contudo, são bem mais relevantes, e decorrem primariamente das despesas com descontos concedidos a mutuários e remuneração do agente financeiro, e da taxa de administração devida ao agente operador.

As receitas montam a 0,3% dos ativos do Fundo, enquanto as despesas alcançam 2,1%. Assim, a margem líquida operacional do FGTS equivale a 1,4% de seus ativos.

Com base na análise de EAR, é possível avaliar os impactos da materialização de diversos riscos potenciais ao fundo permitindo uma melhor tomada de decisão ao gestor. Ressalta-se, contudo, que usualmente essa ferramenta é utilizada ao longo de múltiplos horizontes temporais, cumulativamente. De forma simplificada, adotou-se apenas um único horizonte temporal, de 1 ano, nos cenários avaliados a seguir.

De forma exemplificativa, simulou-se 3 cenários de risco ao FGTS:

- a) Elevação da remuneração dos depósitos vinculados, equiparando-os à poupança;
- b) Patrimônio Líquido a custo do passivo; e
- c) Alocação de recursos em ativos não remunerados.

No primeiro cenário, de elevação da remuneração dos depósitos vinculados, equiparando-os à poupança uma elevação da remuneração dos depósitos vinculados comprime fortemente a NIM, que cai quase 2%. Essa redução da NIM implica, *ceteris paribus*, em uma margem operacional negativa para o Fundo, e consequentemente um prejuízo e redução do Patrimônio Líquido.

Este também é um cenário que exemplifica bem os riscos decorrentes de um descasamento de prazos: numa situação em que o reajuste dos depósitos vinculados seja instantâneo, o giro mais longo dos ativos do FGTS o impediria de reapreçar adequadamente seus ativos para fazer frente à maior despesa com juros: apenas cerca de 22% da carteira de TPF e 17% da carteira de operações de crédito vence a cada ano. Dessa forma, as consequências seriam uma redução significativa da aplicação de recursos em operações de crédito e/ou dos subsídios à habitação popular, ou um prejuízo líquido por vários exercícios, que iria consumir parcialmente o patrimônio líquido, com outras consequências operacionais, conforme explorado no cenário seguinte.

Este cenário foi considerado para demonstrar a insustentabilidade a longo prazo da distribuição de 100% do resultado do fundo a cada exercício, nas condições de remuneração atuais do ativo do FGTS. Por simplificação, adotou-se como premissa desse cenário a remuneração dos recursos do PL à mesma taxa dos depósitos vinculados, ao invés do seu zeramento, de modo a simular a manutenção da atual alocação de ativos.

O uso do patrimônio líquido, que atualmente equivale a 20% dos ativos, a custo zero contribui de forma significativa para a margem líquida de juros do Fundo (0,6% da atual NIM de 3,2%, ou 18% do total). Na prática, são esses recursos que estão financiando boa parte das políticas públicas (taxas de juros mais baixas dos empréstimos e as subvenções financeiras) ligadas ao FGTS. A distribuição da quase totalidade do resultado do fundo aos cotistas, deixando o PL do fundo sem qualquer remuneração, tende a reduzir a participação deste último na estrutura de financiamento do FGTS, pressionando a margem líquida. Tudo o mais constante, isso implica numa tendência de retornos decrescentes ao cotista e, além de um desincentivo para a manutenção de recursos no Fundo, na eventual necessidade de aumento do *spread* entre os ativos e passivos para custear as despesas operacionais do FGTS.

Finalmente, a alocação de recursos do FGTS em ativos que não oferecem remuneração não impacta a NIM, uma vez que esta é calculada tendo por base os ativos remunerados; mas ela comprime a NII e, em última análise, a margem líquida operacional. Seu impacto no Fundo

se dá a longo prazo, sendo por isso mais sutil do que a simples criação de uma despesa, porque o que será capturado na DRE será apenas a perda da remuneração do montante alocado, ou seja, o seu custo de oportunidade.

A título de exemplo, o impacto de uma alocação de R\$ 3 bilhões em ativos não remunerados apresenta como impacto inicial apenas a perda de sua remuneração (cerca de R\$ 83,1 milhões, ou 0,02% da margem líquida operacional), impacto esse muito menor do que se fosse caracterizada como despesa, quando reduziria o resultado do FGTS em valor equivalente ao aporte. Mas esse impacto no resultado do Fundo se dará cumulativamente a cada exercício, tanto pela perda de receita como pelo custo de remuneração desses recursos. Mais ainda, esse ativo também possuirá muito provavelmente pouca ou nenhuma liquidez, já que as condições para resgate e/ou alienação desse ativo serão restritas.

A tabela a seguir resume os impactos dos três cenários analisados:

	Cenários			
	Base	A	B	C
NII	18.182	7.105	14.828	18.099
NIM	3,2%	1,3%	2,6%	3,2%
Margem Líquida Operacional	1,41%	-0,56%	0,81%	1,39%

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria

2.1.4 Fragilidades no dimensionamento e gestão da Reserva Técnica de Liquidez do FGTS, com risco de subdimensionamento

A Reserva Técnica, anteriormente chamada de Fundo de Liquidez, representa o único instrumento de mitigação de riscos de liquidez do FGTS. Seu objetivo é suportar gastos eventuais não previstos, conforme disposto no § 1º do art. 9º da Lei nº 8.036/90.

A Reserva Técnica foi originalmente³ instituída como o maior valor entre 1,5 vezes a média de saques dos três meses anteriores e 2% do saldo dos depósitos vinculados. Posteriormente⁴ estes parâmetros foram alterados para a soma dos saques nos últimos três meses e 4% dos depósitos vinculados, e mais recentemente⁵ o parâmetro relacionado ao saldo dos depósitos vinculados foi abandonado. Não obstante sua longevidade e a quantidade de ajustes, não foram encontrados quaisquer estudos técnicos para o dimensionamento da Reserva Técnica.

Preliminarmente, faz-se necessário pontuar que as obrigações do FGTS decorrem dos depósitos vinculados. Dessa forma, definir o montante da Reserva Técnica em função dos saques realizados implica adotar um critério retrospectivo: ele pode exigir, por exemplo, um aumento do Reserva de Liquidez em função de um aumento no volume de saques, ainda que decorrente de sazonalidades já conhecidas, ou após uma redução nas obrigações do Fundo.

Objetivando mensurar a fragilidade na implementação da regra, utilizou-se a metodologia de *Value at Risk* (VaR) paramétrico, para estipular qual seria uma implementação prospectiva da premissa estabelecida pelo CCFGTS. Os montantes de saques mensais de 01/2001

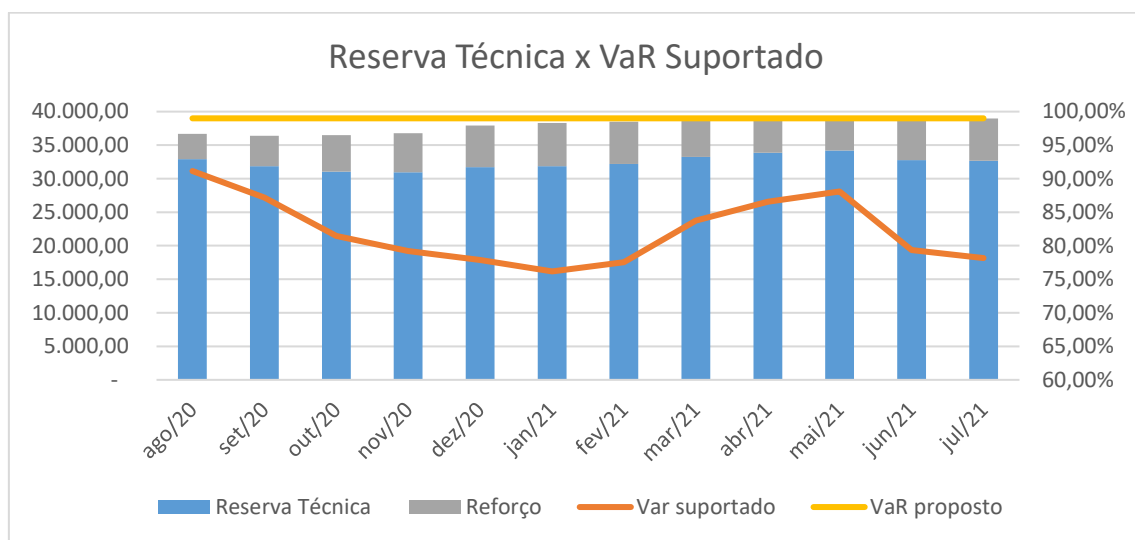
³ Resolução CCFGTS nº 289/1998

⁴ Resolução CCFGTS nº 702/2012

⁵ Resolução CCFGTS nº 980/2020

a 07/2021 foram convertidos em percentuais do total de depósitos vinculados em cada período. Além disso, o montante dos saques foi ajustado para excluir as liberações excepcionais ocorridas em 2017, 2019 e 2020.

Estipulou-se como referência um VaR de 99%, ou seja, qual seria o valor necessário para suportar uma despesa equivalente ao volume de saques trimestrais, enquanto percentual dos depósitos vinculados, que fosse adequado a 99% das ocorrências. Os valores apurados foram comparados com a reserva Técnica ao longo do período de 08/2020 a 07/2021, e constatou-se uma insuficiência média de R\$ 5,5 bilhões. O VaR efetivamente suportado pela regra retrospectiva ao longo dos 12 meses analisados foi, em média, de apenas 82% do requerido, conforme demonstrado no gráfico a seguir:



Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria

Passando à gestão da Reserva Técnica, foram detectadas duas fragilidades: primeiro, que a conformidade do atendimento da Reserva Técnica utiliza o saldo marcado “na curva”, mensurado ao custo amortizado. Muito embora a norma contábil permita a mensuração de mecanismos como a reserva técnica a custo amortizado para fins de demonstração contábil e apuração de resultado, o controle gerencial do montante alocado deveria utilizar o valor de marcação a mercado, visto ser este o valor que estaria efetivamente disponível para o FGTS em caso de sua utilização, e a depender da taxa de aquisição pode haver deságio significativo entre os dois critérios de mensuração.

Mais ainda, não há uma segregação efetiva da Reserva Técnica do restante da carteira de TPF de médio e longo prazo do FGTS (títulos com vencimento superior ao presente exercício). Essa falta de segregação implica na adoção de uma única estratégia de aplicação, não havendo, por exemplo, uma alocação em títulos de menor prazo e/ou convexidade para compor a Reserva, o que poderiam mitigar eventuais prejuízos no caso de resgate antes do vencimento.

Em resumo, a atual implementação da Reserva Técnica apresentou fragilidades importantes: a adoção do critério retrospectivo do valor nominal dos saques dos últimos três meses implica em um VaR efetivo de apenas 82% e uma eventual insuficiência de até R\$ 6,5 bilhões; mais ainda, o valor efetivamente disponível na Reserva Técnica possivelmente seria ainda menor, uma vez que o controle utiliza o valor mensurado na curva e não a valor de mercado. Finalmente, a falta de uma estratégia de alocação específica para a Reserva Técnica expõe o

FGTS a um risco de prejuízo maior do que o necessário em caso de necessidade de uso da Reserva.

2.2 Problemas de Governança que impactam a gestão de ALM

Foram encontradas fragilidades na governança do FGTS que, embora não sejam diretamente relacionadas à gestão de ALM do Fundo, geram riscos ou impactos na liquidez e/ou na rentabilidade do fundo, e assim, reflexos que afetam os desafios com que a gestão de ALM tem de lidar. As situações encontradas foram:

- Distribuição recorrente de resultados não realizados;
- Aferição incorreta das obrigações do Agente Operador em função da garantia de rentabilidade mínima da Carteira Administrada;
- Cobranças a maior de taxa de risco e de estruturação;
- Ausência de vantajosidade das condições da garantia de rentabilidade mínima da Carteira Administrada;
- Não evidenciação das despesas com a taxa de risco relativa a ativos da Carteira Administrada; e
- Erro de classificação e evidenciação incompleta de transações com partes relacionadas.

As principais causas das situações identificadas foram:

- Ausência de uma política de distribuição de resultados adequada;
- Entendimento incorreto, pelo Agente Operador, da natureza da garantia de rentabilidade mínima e da extensão das alterações normativas efetuadas; e
- Ausência de supervisão adequada, por parte do Conselho Curador, do desempenho da Carteira Administrada e da garantia de rentabilidade mínima.

As consequências destas falhas são as seguintes:

- Redução da liquidez do FGTS;
- Risco de redução da rentabilidade ao cotista remanescente, ao novo entrante e de prejuízo ao Patrimônio Líquido do Fundo;
- Prejuízo ao FGTS, pelo pagamento de taxas indevidas;
- Redução da eficiência operacional do Fundo, ao incorrer em despesas superiores ao necessário, ou em troca de benefícios inferiores aos disponíveis pelo mesmo custo; e
- Não evidenciação de transações com partes relacionadas, não proporcionando adequada divulgação aos usuários de suas demonstrações financeiras e dos cotistas as condições favoráveis da contratação de dívida subordinada com a Caixa, seu Agente Operador.

As situações anteriores destacadas serão detalhadas a seguir.

2.2.1 Distribuição recorrente de resultados não realizados

Desde pelo menos 2018, parte relevante (R\$ 3,4 bilhões, ou 12,2%) do resultado distribuído pelo FGTS decorreu de lucros não realizados, ocasionando risco de prejuízo aos novos cotistas e ao Patrimônio Líquido do Fundo e piora de sua liquidez.

Receita ou despesa realizada (e, por consequência, resultado) é o ganho ou perda decorrente da conclusão de uma transação com terceiros. Assim, como exemplo mais simples, a venda de um ativo a um preço superior ao de compra gera uma receita realizada, enquanto o aumento de seu valor contábil por meio da valorização de seu valor de mercado (como a cotação de uma ação na bolsa de valores, por exemplo) é uma receita não realizada – não houve nenhuma transação com terceiros, e a valorização do ativo é mera expectativa, por mais bem fundamentada que seja.

É importante destacar que a realização da receita ou despesa não deve ser confundida com o regime de caixa: a realização decorre de uma transação, que pode gerar um impacto imediato ou não no caixa. No exemplo acima, a assinatura de um contrato de venda do ativo, ainda que de forma parcelada, geraria uma receita realizada igual ao valor da venda (possivelmente ajustada pelo risco de inadimplência do comprador), mesmo que não houvesse impacto imediato no caixa em igual proporção.

A distribuição de resultados não realizados ocasiona um elevado risco de piora da situação de liquidez do Fundo, pela distribuição, capitalização e saque dos resultados distribuídos antes de sua efetiva realização e sensibilização no caixa do FGTS. Adicionalmente, impõe um risco de prejuízo primeiramente ao cotista remanescente ou ao novo entrante (pela redução da rentabilidade ao mínimo previsto em lei), depois ao Patrimônio Líquido do Fundo e, em última análise, à União.

Esses riscos decorrem da “assimetria de distribuição”: numa entidade empresarial típica, todo o resultado distribuído aos sócios vira um dispêndio de caixa, mas as perdas permanecem no Balanço, diminuindo o Patrimônio Líquido. Essa dinâmica tende a ocasionar a redução do PL e pode acontecer mesmo quando os ganhos e perdas são completamente compensados entre si ao longo dos exercícios, a menos que algum mecanismo de compensação ou ajuste na distribuição de resultado seja introduzido.

No caso do FGTS, a situação é agravada, tendo em vista a tendência de distribuição do resultado quase integral aos cotistas (que não integram o capital social do fundo) em prejuízo ao Patrimônio Líquido. Assim, em momentos de alta do mercado, distribui-se um resultado baseado em expectativas (piorando sua liquidez); em momentos de baixa, o rendimento dos cotistas cai ao mínimo legal, e o Patrimônio Líquido do Fundo arca com todo o prejuízo excedente. Caso não haja disponibilidade de recursos suficientes para honrar com as obrigações do FGTS, a União precisará emprestar recursos e/ou aportar capital.

Ressalta-se que a distribuição de resultados não realizados expõe o cotista remanescente e/ou o novo entrante a riscos, ainda que menores do que os do Patrimônio Líquido; isso ocorre porque os cotistas do FGTS e suas posições no Fundo são dinâmicas, com cotistas entrando e saindo, bem como com saques totais e/ou parciais de suas cotas a cada ano. Dessa forma, a reversão de um ganho não realizado que tenha sido distribuído no exercício anterior impactará de forma desigual os cotistas, com os que não tiverem saído e/ou realizado um saque relevante de suas cotas obtendo uma remuneração menor do que ocorreria caso os resultados não realizados não tivessem sido distribuídos.

Destaca-se ainda que esta questão já havia sido apontada anteriormente por esta CGU em 2019, por meio do Relatório 201801473⁶. No presente trabalho aprofunda-se o assunto apontando casos concretos do problema, em função de seus impactos na gestão de ALM do Fundo.

As situações encontradas no FGTS decorreram de:

- Distribuição de resultados de créditos vinculados (FCVS);
- Distribuição de resultados do instrumento derivativo; e
- Distribuição de resultado decorrente de equivalência patrimonial.

O quadro a seguir detalha os montantes relativos a cada uma dessas situações, nos três exercícios analisados:

Quadro 3 – Receitas não realizadas distribuídas

Origem	2018			2019			2020		
	R\$ (mil)	% Res.	% Res. Distrib.	R\$ (mil)	% Res.	% Res. Distrib.	R\$ (mil)	% Res.	% Res. Distrib.
Créditos FCVS	332.450	2,72%	2,72%	389.882	3,44%	5,20%	309.833	3,76%	3,81%
Equiv. Patrimonial	*	0,00%	0,00%	**	0,00%	0,00%	520.270	6,32%	6,40%
Instr. Derivativo	729.964	5,97%	5,97%	343.832	3,04%	4,58%	772.370	9,38%	9,50%
Total	1.062.414	8,69%	8,69%	733.714	6,48%	9,78%	1.602.473	19,47%	19,71%
Resultado do Exercício	12.221.117			11.324.324			8.231.382		
Resultado Distribuído	12.221.117			7.500.000			8.129.200		

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. * As demonstrações do FGTS não eram consolidadas até o exercício de 2019. ** Em 2019 o resultado da equivalência patrimonial foi negativo em R\$ 1,18 bilhão.

As receitas de créditos FCVS decorrem dos direitos creditórios relacionados com posse do FGTS, que montam a R\$ 9,2 bilhões ao final do exercício de 2020. Estas receitas, contudo, só serão recebidas após a conclusão do processo de novação, sendo este processo longo, havendo previsão legal da União de concluir o processo até 2027, mas sem uma estimativa mais precisa até lá.

Mais ainda, um percentual relevante dos créditos (R\$ 2,6 bilhões) refere-se a créditos não homologados ou com a cobertura formalmente negada pela administradora do FCVS, onde o Fundo fia-se na responsabilidade do agente financeiro cedente em efetuar eventual substituição dos créditos (o que poderia gerar alguma incerteza ou risco de crédito) e/ou na garantia da União, o que seria um processo possivelmente ainda mais demorado e sem prazo para sua conclusão. Destaca-se ainda que esta CGU, em seu relatório 201801473, já havia expressado o entendimento que os créditos FCVS não homologados e/ou com negativa de cobertura possuem natureza de ativo contingente, e deveriam ser desconhecidos.

⁶ Relatório disponível em <https://eaud.cgu.gov.br/relatorios/download/855796>.

O fato em questão é que os prazos acima (6+ anos) são, portanto, maiores do que o prazo estimado de “giro” dos depósitos vinculados (3,7 anos), de modo que ao distribuir resultado relativo a esses ativos, o FGTS está realizando o dispêndio financeiro de parte significativa dessas receitas muito antes de seu possível ingresso.

Quanto às receitas de equivalência patrimonial, elas decorrem dos investimentos dos FGTS em fundos de investimento exclusivos (FI-FGTS, FII e FIDCs, totalizando cerca de R\$ 26 bilhões). Ocorre que parcela significativa dos investimentos realizados por meio dos fundos exclusivos foram alocados em ativos de menor liquidez – debêntures, ações não cotadas em bolsa e em Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPACs) no caso do FII Porto Maravilha.

Esses ativos são de difícil mensuração, seja pela ausência de mercados líquidos ou mesmo de qualquer negociação dos ativos, sendo então necessária sua mensuração por meio de técnicas de valoração de fluxos de caixa futuros (e, portanto, incertos) sujeitas a mudanças significativas em função de variáveis macroeconômicas. Mais ainda, essas variações não são decorrentes de transações efetivamente realizadas, mas de aumento no valor, muitas vezes estimado, dos ativos, e que pode ser revertido em exercício seguintes.

Já o “instrumento financeiro derivativo”, adotado pelo Agente Operador (CAIXA), consiste na diferença entre o valor justo dos investimentos realizados no âmbito da Carteira Administrada do FGTS, a partir da Resolução CCFGTS 681/2012, e aquele obtido pela correção desses recursos (R\$ 4 bilhões) à taxa de TR+6% a.a. até seu vencimento projetado, descontados para o presente pela taxa do swap DlxPré. Um valor negativo é reconhecido como um valor a pagar pela CAIXA ao FGTS quando da conclusão da última operação (Porto Maravilha) em 2036.

Trata-se, portanto, de um “ativo” sob o qual o Fundo não pode dispor até 2036 e cujo valor justo pode mudar abruptamente (caso os investimentos obtenham rentabilidade superior à garantida pela CAIXA ou por mudança na taxa de desconto), tendo sido apontado como ativo contingente pela CGU no já citado Relatório 201801473.

No caso concreto, a maior parte da “valorização” do instrumento derivativo ao longo de 2019 e 2020 (quase R\$ 1,12 bilhão) decorreu da queda da taxa de juros no período. A partir do momento que a taxa de juros subir, a taxa de desconto se elevará e o valor do instrumento irá se reduzir, em prejuízo aos cotistas que não sacaram a maior parte de seus recursos após a distribuição do resultado do exercício de 2020.

Os riscos decorrentes das situações acima descritas podem ser mitigados pela adoção, por parte do FGTS, de uma política de distribuição de resultados que proteja o Fundo e seus cotistas dos riscos apontados. A título de exemplo, a Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) já abordava essa questão ao prever, em seu artigo 197, a possibilidade de instituição de uma reserva de lucros a realizar. Esta reserva é constituída considerando como lucro não realizado o resultado positivo de equivalência patrimonial e o lucro com realização financeira posterior ao exercício seguinte daquele a que se refere as demonstrações financeiras. Pode servir, portanto, como referência para fins de proposta inicial.

2.2.2 Não contabilização de obrigações da rentabilidade mínima da Carteira Administrada

A CAIXA, enquanto Agente Operador do FGTS, mantém entendimento equivocado acerca das condições de garantia de rentabilidade mínima da carteira Administrada (CA) calcado em resoluções revogadas expressamente, excluindo assim investimentos de quase R\$ 11,7 bilhões do escopo da garantia, em prejuízo ao FGTS.

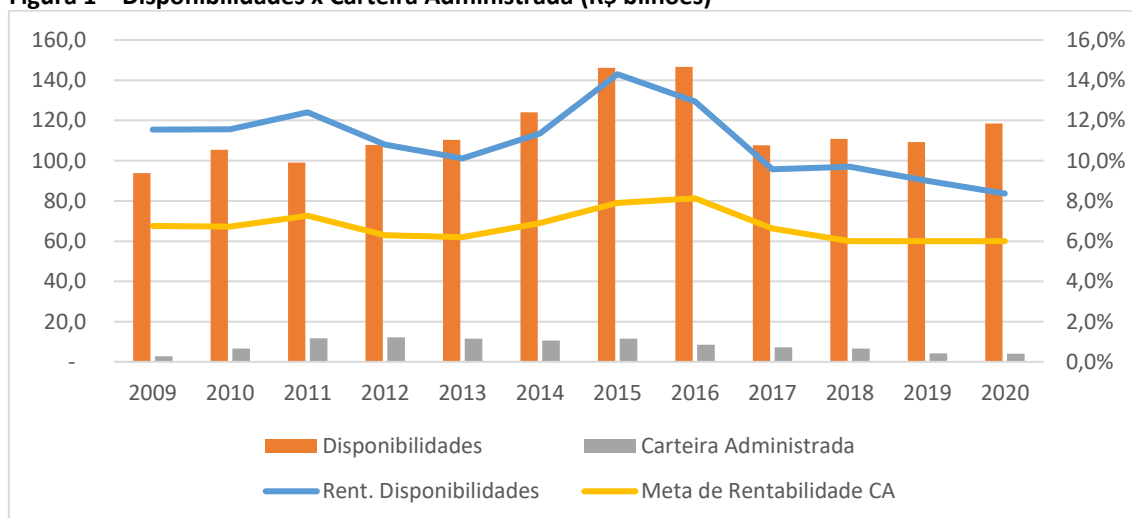
A partir de 2009, o FGTS passou a realizar, além dos financiamentos tradicionais, investimentos financeiros como forma suplementar de apoio às políticas de habitação, saneamento básico e de infraestrutura urbana. Esses investimentos foram consolidados dentro da chamada Carteira Administrada, e incluíram a aquisição de Certificados de Recebíveis imobiliários (CRIs), cotas de Fundos de Investimento imobiliários (FIIs), de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e debêntures.

Estes investimentos foram regulamentados inicialmente por meio das resoluções CCF-GTS nº 578/2008 e 591/2009. Além de estabelecer as taxas de remuneração mínimas para cada área de aplicação e a exigência de garantias para mitigação do risco, as resoluções preveem que o Agente operador garanta uma rentabilidade mínima ao Fundo, em troca da cobrança de 1% a.a. a título de uma taxa de risco, a ser deduzida da remuneração do FGTS em cada instrumento. Transcrevemos a cláusula de rentabilidade (item 4.2 da Resolução nº578/2008) a seguir, para melhor compreensão da condição:

“Na mitigação dos riscos serão exigidas as garantias admitidas, pela legislação do FGTS e, outras necessárias, para a devida segurança da operação, devendo o Agente Operador, **manter a garantia ao Fundo, no conjunto das aplicações das disponibilidades, nelas inclusos os investimentos na forma desta Resolução, do rendimento mínimo igual à atualização monetária das contas vinculadas, acrescida de juros nominais de 6% ao ano**” (grifos nossos).

O problema da condição tal como foi escrita era que a rentabilidade mínima da Carteira Administrada era apurada em conjunto com as disponibilidades do FGTS (operações compromissadas e TPF), que possuem volume e rentabilidade muito superiores à CA. Assim, mesmo que a Carteira Administrada fosse reduzida a zero (100% de prejuízo), as disponibilidades precisariam ter uma rentabilidade muito inferior à normal para que houvesse o acionamento da garantia. O gráfico a seguir permite visualizar facilmente a disparidade da situação:

Figura 1 – Disponibilidades x Carteira Administrada (R\$ bilhões)



Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

Esse problema foi tempestivamente detectado por esta CGU, que em julho de 2011 emitiu a Nota Técnica nº 1.879/DPTM/DP/SFC/CGU-PR, ao Conselho Curador do FGTS alertando-o acerca de vários riscos, entre eles este, conforme seu item 6.3:

“Pagamento desnecessário de taxa de risco de 1% ao ano sobre o montante total das operações realizadas, sendo que a sua exequibilidade é praticamente impossível, pois para executar a garantia seria necessário que o retorno de todas as disponibilidades do FGTS fosse inferior a TR + 3% ao ano. Entretanto, a carteira de títulos públicos de cerca de R\$ 100 bilhões sozinha provê um rendimento superior ao estabelecido, independente do resultado das operações em comento.”

Em função da manifestação da CGU, o CCFGTS emitiu a Resolução nº 681/2012, que altera e consolida as regras para aquisição de instrumentos financeiros no âmbito da Carteira Administrada, revogando expressamente as Resoluções nº 578/2008 e 591/2009. Entre as alterações está a exclusão das disponibilidades do cômputo para fins de aferição da rentabilidade mínima, conforme os itens 1 e 4.2.2 da referida resolução:

1. **Alterar e consolidar** as regras sobre aquisição de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), debêntures e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), que possuam lastro em operações nas áreas de Habitação, de Saneamento e de Infraestrutura Urbana e em operações urbanas consorciadas, **que passam a vigorar nos termos dos itens subseqüentes desta Resolução.** (grifo nosso)

4.2.2. O Agente Operador assegurará ao Fundo, **no conjunto dos investimentos realizados na forma desta Resolução**, o rendimento mínimo igual à atualização monetária das contas vinculadas acrescida de juros nominais de 6% (seis por cento) ao ano.

A memória de cálculo do “instrumento financeiro derivativo”, que operacionaliza o reconhecimento da garantia de rentabilidade mínima, os instrumentos financeiros são classificados como “compensáveis” e “não compensáveis”, com apenas os valores não compensáveis sendo considerados para fins de cálculo do valor justo. Ao questionar o Agente Operador, este manifestou-se informando que *“os investimentos realizados com base nas Resoluções CCFGTS 578/08, 591/09 e 637/10 têm rentabilidade mínima garantida pela CAIXA de TR+6% ao ano no conjunto dos investimentos, e a apuração dessa rentabilidade deve ser considerada no conjunto das aplicações das disponibilidades (TPF). Esses ativos, de forma consolidada, possuem retorno acima de TR+6% ao ano, razão pela qual não há obrigação registrada no balanço da CAIXA em favor do FGTS”*.

O Agente Operador reforça que a revogação da norma apenas poderia gerar efeitos *ex nunc*, alegando que *“há que se garantir tratamento distinto entre os investimentos realizados com base nas resoluções revogadas e aquele, agora, decorrente das disposições da Resolução nº 681/2012. (...) tendo em vista que a aplicação dos recursos realizada até a entrada em vigor das disposições desta última resolução leva em consideração, exclusivamente, as normas que até então regiam as obrigações do Agente Operador”*.

Por óbvio, mostrar-se-ia descabida a aplicação da norma a etapas pretéritas já concluídas (por exemplo, os critérios para enquadramento dos projetos como passíveis de investimento pelo FGTS, uma vez que o investimento já tenha sido feito). Entretanto, a situação em questão é contínua e não conclusa: trata-se de uma garantia financeira, logo a única etapa pretérita em questão seria a ocorrência ou não de inadimplência. Caso se estivesse argumentando que o Agente Operador aplicasse a nova regra sobre investimentos inadimplentes em 01/2012, estaria coberto em sua razão na argumentação; contudo, não é este o caso. O que se está pontuando é que as condições da garantia de rentabilidade da Carteira Administrada

foram alteradas com a Resolução CCFGTS nº 681/2012, que revogou as normas das resoluções anteriores e as consolidou. A expressão “conjunto dos investimentos realizados na forma desta Resolução” se refere à Carteira Administrada, conclusão reforçada tanto pela revogação expressa das resoluções anteriores quanto pela ausência de regras de transição. A partir de 2012, há apenas uma única condição de garantia mínima, a que está descrita na Resolução nº 681/2012, e o Agente Operador aceitou essas condições quando efetuou a cobrança da taxa de risco.

Conforme demonstra o quadro abaixo, qualquer outra interpretação dos fatos implicaria concluir que o CCFGTS permaneceu inerte mesmo após o alerta desta CGU e ainda concordou em dispendar R\$ 605 milhões a título de taxa de risco mesmo estando ciente da impossibilidade de execução da garantia, em evidente prejuízo ao Fundo. Esta interpretação, contudo, contraria o próprio CCFGTS, que se manifestou⁷ expressamente à época, informando à CGU que “o CCFGTS adotou as medidas propostas mediante a aprovação da Resolução nº 681, de 10 de janeiro de 2012”.

Ano	Taxa de Risco paga (R\$)*				Total
	578/2008	591/2009	637/2010**	681/2012	
2009	12.135.671	-	-	-	12.135.671
2010	39.756.828	2.222.222	-	-	41.979.050
2011	33.126.916	6.191.038	37.136.120	-	76.454.074
2012	33.562.920	12.348.318	37.859.360	1.978.379	85.748.977
2013	35.621.094	15.886.806	40.480.895	3.973.632	95.962.427
2014	41.353.887	14.880.609	41.127.240	3.964.253	101.325.989
2015	32.164.065	14.963.237	42.844.095	19.296.634	109.268.031
2016	41.862.122	13.697.811	17.813.180	36.370.647	109.743.759
2017	12.917.250	12.525.593	28.010.856	37.528.321	90.982.020
2018	26.052.398	11.273.859	19.089.927	30.084.945	86.501.129
2019	19.543.712	10.135.021	8.176.116	33.297.688	71.152.536
2020	9.077.392	8.565.914	4.020.467	15.846.542	37.510.315
Total	337.174.254	122.690.429	276.558.257	182.341.040	918.763.980

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base nas informações do sistema SISFIN.

* Segregadas por resolução vigente no ano de realização dos aportes;

** A taxa de risco relacionada ao FII Porto Maravilha ainda não foi paga, devido à situação de iliquidez do Fundo Imobiliário, mas constam como obrigação do FGTS nas Demonstrações Financeiras (Nota 14).

Diante do exposto, entende-se que a situação analisada seja um equívoco por parte do Agente Operador, que deve cessar a separação dos investimentos da Carteira Administrada entre “compensáveis” e “não compensáveis” e registrar as obrigações correspondentes em seu balanço, para pagamento após a extinção das operações realizadas no âmbito da CA, conforme previsto na Resolução supracitada. Destaca-se que o valor presente estimado dessas obrigações, ao final do exercício de 2020, era da ordem de R\$ 2,7 bilhões.

2.2.3 Cobrança a maior de taxas de risco e de estruturação

⁷ Por meio do Ofício nº 047/2012/SECCFGTS, de 12 de março de 2012.

As Resoluções CCFGTS nº 578/2008, nº 591/2009 e nº 681/2012 autorizaram a cobrança de taxa de risco de 1% a.a. sobre o valor dos ativos adquiridos pela carteira administrada e o ressarcimento dos custos de estruturação das operações pelos agentes envolvidos, ressaltando que estes custos não estão inseridos na taxa supracitada, sendo, portanto, custo adicional da operação.

Após a realização das operações conduzidas pelo FGTS, detectou-se a cobrança de taxa de risco e de estruturação após o inadimplemento dos ativos financeiros: debêntures da Viver (INPS11), OAS (OAS11) e PDG (PDGP15). O montante pago a título de taxa de risco alcança R\$ 10,7 milhões (R\$ 14,4 milhões em valores corrigidos) conforme detalhado no quadro a seguir:

Quadro 4 – taxa de Risco paga após o inadimplemento

Ativo	Saldo Devedor no inadimplemento	Amortização e Juros pagos após default	Taxa de Risco paga após default	Taxa de Estruturação paga após default	Valores Corrigidos até 20/09/2022
INPS11	R\$ 211.512.330	R\$ 79.192.561	R\$ 4.512.779	R\$ 4.512.779	R\$ 12.021.381
OASM11	R\$ 125.362.626	R\$ 140.296.982	R\$ 2.307.127	R\$ 2.307.127	R\$ 7.087.546
PDGP15	R\$ 140.626.862	R\$ 69.900.000	R\$ 3.873.549	R\$ 3.873.549	R\$ 9.594.716
Total	R\$ 477.501.818	R\$ 289.389.544	R\$ 10.693.455	R\$ 10.693.455	R\$ 28.703.643

Fonte: Elaborado pela Equipe de Auditoria

A taxa de risco, conforme já exposto, é de até 1% e é a contrapartida paga pelo FGTS (mediante perda de parte da receita de juros pagos pelos emissores das debêntures) à garantia de rentabilidade mínima assegurada pelo Agente Operador ao Fundo.

Já a taxa de estruturação deve remunerar as etapas de análise, de proposição de negócios, de formalização da contratação, de acompanhamento e de apresentação de reportes gerenciais e de performance da carteira.

O Agente Operador justificou a cobrança alegando que, apesar do vencimento antecipado das debêntures, nas eventuais recuperações de recursos posterior ao vencimento antecipado também ocorrem as cobranças da taxa de risco e de estruturação.

Em especial quanto à taxa de estruturação, o Agente Operador argumentou que após o inadimplemento continuam sendo empreendidos esforços de gestão (acompanhamento da operação), como, por exemplo (não exaustivo), a execução das garantias para a recuperação dos recursos. Mais ainda, que os procedimentos de cobrança e execução de garantias exigem o emprego de recursos humanos e tecnológicos, os quais envolvem custos financeiros, e que o Gestor da Carteira Administrada se utiliza da receita com a Taxa de Estruturação sobre os recursos recuperados para fazer frente a esses custos.

Em relação à taxa de risco, entende-se que este argumento não encontra respaldo contábil ou legal. As debêntures em questão são do tipo simples (não conversíveis) com garantia real. Em ocorrendo seu vencimento antecipado (como foram os três casos em análise, decorrentes de pedido de recuperação judicial das empresas) há a possibilidade de execução das referidas garantias.

A garantia de rentabilidade mínima é um contrato de seguro, e como tal, é um contrato de acordo com o qual uma parte (o Agente Operador) aceitou risco de seguro significativo da outra parte (o FGTS), concordando em indenizar o titular da apólice caso determinado evento

futuro incerto (inadimplência dos investimentos gerarem retorno inferior à taxa de 6% a.a. mais TR) afete adversamente o titular da apólice. Nos três casos analisados, houve o vencimento antecipado das debêntures pelo seu inadimplemento, e, portanto, não há mais evento futuro incerto. O *modus operandi* defendido pelo Agente Operador equivaleria, grosso modo, ao de uma seguradora que pretendesse continuar a cobrar as parcelas mensais de um seguro de automóveis onde ocorreu um acidente com a perda total do veículo do dia seguinte à emissão da apólice.

Apenas sobre os fluxos de caixa do instrumento financeiro em si incide a taxa de risco. Este fluxo não se confunde com os fluxos decorrentes da execução das garantias e/ou demais direitos dos debenturistas enquanto credores de empresas em recuperação judicial e/ou à sua massa falida (por exemplo, alienação de ativos desta última), que devem ser revertidos integralmente para o FGTS, e reduzirão eventual valor devido pelo Agente Operador ao Fundo em função da garantia de rentabilidade mínima.

Já em relação à taxa de estruturação, a equipe de auditoria acolheu o argumento do Agente Operador de que a resolução CCFGTS nº 681/2012 explicitou que esta taxa seria uma relação entre o tomador de recursos e o agente financeiro, conforme disposto no artigo 3.1 daquela norma, não envolvendo o Fundo. Apresentou como evidência cláusulas constantes de emissões de debêntures, adquiridos pela Carteira Administrada, como a que transcrevemos a seguir:

“4.3.5 O spread de que trata o item 4.3.2 acima inclui o equivalente a 1% (um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, devido pela Emissora à Caixa Econômica Federal, a título de comissão de estruturação e monitoramento, cujo pagamento ocorrerá por ocasião do pagamento da Remuneração, nos termos desta Escritura, momento no qual deverá ser feito, fora do âmbito da CETIP, o repasse dos valores devidos à Caixa Econômica Federal.”

A cláusula em questão transfere ao emissor as obrigações de custear serviços prestados ao Fundo, de forma similar à uma cláusula de responsabilidade pelo pagamento de IPTU e seguro contra incêndios em um contrato de locação de imóvel. Em situação de normalidade, nada demais.

No caso em concreto (situação de inadimplemento), contudo, a situação muda radicalmente. Isso porque ao transferir os custos por um serviço prestado ao FGTS enquanto debenturista para o emissor, o Agente Operador passou a ser o detentor de um crédito distinto daquele do debenturista: a dívida do emissor para com o FGTS (debenturista) não se confunde com a dívida do mesmo com o Agente Operador; e enquanto aquela tem garantias reais, como imóveis ou a vinculação de receitas tarifárias, esta última não as possui.

Este entendimento é reforçado por duas evidências: primeiro, porque a Resolução CCFGTS nº 681 não estabelece, em seu artigo 3.1, qualquer vinculação entre a concomitância e/ou continuidade da prestação dos serviços e o pagamento da taxa, estabelecendo que se trata de “encargos dos tomadores **e deverão ser cobrados pelos agentes financeiros**, à vista no ato da operação ou distribuído ao longo da vigência da operação, segundo percentual pactuado livremente entre as partes” (grifo nosso); bem como pela própria cláusula constante da

escritura da debenture, quando destaca que o pagamento relativo à taxa de estruturação deverá ser feito fora do âmbito da CETIP.

Entretanto, observa-se que o Agente Operador continuou a cobrar a taxa de estruturação sobre os valores repassados pelo emissor ao FGTS, não constituindo processo de cobrança em separado. Dessa forma, ao invés de cobrar suas dívidas do emissor, está atuando em prejuízo do debenturista e em situação que pode configurar conflito de interesses.

Dessa forma, entende-se necessário que o Agente Operador detalhe a origem e característica dos pagamentos realizados após o *default* das debêntures, com o ressarcimento ao FGTS de eventuais valores apropriados a título de taxa de risco e/ou de estruturação quando a origem não decorrer diretamente do fluxo dos instrumentos financeiros.

2.2.4 Ausência de vantajosidade das condições da garantia de rentabilidade mínima da Carteira Administrada

O custo-benefício da garantia de rentabilidade mínima assegurada pelo Agente Operador é desvantajoso para o FGTS, quando comparado com garantias similares, em função das condições para sua execução.

Desde a concepção da Carteira Administrada, a garantia de rentabilidade mínima custou ao FGTS quase R\$ 919 milhões, no período de 2009 a 2020, em função de valores pagos ou devidos a título de taxa de risco. Contudo, conforme visto no item 2.2.2, as condições inicialmente estipuladas tornavam sua execução quase impossível, de modo que se pode afirmar que o valor econômico dos valores pagos anteriormente à Resolução CCFGTS 681/2012 é nulo. Isto implica dizer que os R\$ 130 milhões gastos a este título entre 2009 e 2011 não trouxeram nenhum benefício real ao cotista.

O custo da garantia de rentabilidade mínima assegurado ao FGTS é de 1% a.a. sobre o valor dos ativos integrantes da CA. Não foram encontradas evidências acerca de estudo ou pesquisa elaborado para dimensionar essa cobrança. Considerando o valor total pago a título de taxa de risco (R\$ 919 milhões) ponderado pelo capital investido, apurou-se que essa garantia custou, de forma acumulada, R\$ 5,8% do capital investido, ou praticamente 1 ano da remuneração devida ao FGTS pelos ativos em questão.

Para fins de critério para julgamento da razoabilidade do valor cobrado, utilizou-se como parâmetro os valores cobrados pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) e pelo Fundo Garantidor de Exportações (FGE). O FGC cobra compulsoriamente das instituições financeiras a ele associadas 0,1% a.m. sobre os depósitos elegíveis à garantia. Considerando a evolução dos saldos devedores da Carteira Administrada (recorte até 2020) uma taxa de risco cobrada nos moldes do FGC custaria 7,4% do capital investido. Já o FGE cobra um prêmio médio de cerca de 7,5% sobre o valor da operação (no caso, o capital investido). Embora, à primeira vista, os valores acima aparentem indicar a vantajosidade da garantia ofertada pelo Agente Operador, duas questões cruciais eliminam a vantajosidade desse modelo: o escopo da garantia e o prazo para sua execução.

Tanto o FGC quanto o FGE garantem cada operação individualmente, com suas respectivas taxas de remuneração contratadas, enquanto a garantia ofertada pelo agente operador se deu sobre o conjunto dos investimentos e uma taxa geral (6% a.a. + TR). Essa diferença faz

com que qualquer prejuízo seja suportado primeiramente pelo próprio FGTS, consumindo qualquer margem obtida pelas operações adimplentes superior à taxa da garantia.

Já quanto ao prazo para execução da garantia, enquanto no caso do FGE (média de 8 meses) e do FGC (média de 3 meses) os prazos para pagamento dos valores se dão num horizonte de curto prazo (menos de 1 ano) a garantia oferecida pelo Agente Operador ao FGTS só pode ser executada ao final da última operação realizada (no caso, o FII Porto Maravilha), com previsão atual de encerramento para 2036. Ou seja, qualquer fluxo, mesmo que devido, somente ocorrerá entre 30-60 dias após o encerramento desta operação.

Considerando a taxa do swap DI-TR vigente à época para o período mais longo disponível na B3 (5.581 dias, ou cerca de 15,3 anos), mesmo adotando a premissa bastante otimista que esta taxa se mantivesse para um prazo muito superior (24 anos), o valor presente da diferença entre essa taxa e 6% a.a. equivale a um desconto de cerca de 51% sobre o valor.

Assim, para além de qualquer consideração sobre necessidades de liquidez, apenas em função do custo da oportunidade, o custo efetivo da garantia assegurada pelo Agente Operador aumentaria em 106,9%, passando de 5,8% do valor investido para 12%, representando uma taxa 37-38% mais cara do que as garantias comparáveis, conforme resumido na tabela abaixo:

Instituição	Custo*	Benefício Econômico da Garantia	
		Ajuste Prazo	Diferença
CAIXA 681/2012	5,8%	12,00%	
FGE	7,5%	7,5%	-37%
FGC	7,4%	7,4%	-38%

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria. * O Custo foi calculado como percentual do valor investido.

Considerando a relevância dos valores dispendidos a título de taxa de risco desde 2012 (R\$ 788 milhões, sendo R\$ 37,5 milhões apenas em 2020) mostra-se relevante que o FGTS, caso opte por retomar investimentos nesse tipo de ativos, envide esforços para buscar um melhor custo-benefício para os cotistas, em especial em termos de condições de execução da garantia mais vantajosas do que aquelas estabelecidas na Resolução CCFGTS 681/2012.

2.2.5 Não evidenciação das despesas com taxa de risco relativa a ativos da Carteira Administrada

O Agente Operador não evidencia as despesas incorridas pelo FGTS a título de taxa de risco das debêntures, fundos de investimento em direitos creditórios e imobiliários (FIDCs e FIIs), certificados de recebíveis imobiliários (CRIs) e letras de crédito imobiliário (LCIs) detidas pelo fundo na chamada Carteira Administrada.

Estas despesas foram autorizadas pelo Conselho Curador nas Resoluções CCFGTS nº 578/2008, 591/2009 e 637/2010, consolidadas na Resolução nº 681/2012. Para as debêntures, a taxa de risco é de 1% a.a., enquanto para os CRIs e LCIs varia de acordo com o *rating* do emissor, limitada a 0,8% a.a. A taxa de risco incidente sobre a maior parte do estoque de CRIs e LCIs em estoque no exercício de 2020 foi de 0,2% a.a.

Ocorre que essas despesas não estão sendo registradas ou evidenciadas nos balancetes e demonstrações financeiras do Fundo. Os únicos registros relativos à taxa de risco nas demonstrações financeiras do Fundo referem-se aos valores devidos pelo FII Porto Maravilha, que está em situação de iliquidez.

O Agente Operador está contabilizando as receitas desses instrumentos financeiros de forma líquida, já deduzidas das referidas despesas. Mais ainda, como o fato gerador é pró-rata mas a despesa está sendo deduzida no momento do pagamento, há evidente violação ao regime de competência da despesa. Destaca-se ainda tratar-se de uma transação entre partes relacionadas, de modo que a falha em sua evidenciação se torna ainda mais grave.

Os montantes envolvidos são significativos: apenas a taxa de risco alcançou quase R\$ 36,5 milhões pagos no exercício de 2020, e cerca de R\$ 329 milhões nos últimos cinco anos. Para fins de comparação, trata-se de montante superior a todas as categorias de “outras despesas operacionais e administrativas” do FGTS, à exceção da taxa de administração.

Identificou-se como causa desta situação o entendimento incorreto do Agente Operador, que operacionaliza a taxa de risco devida em função dos investimentos da Carteira Administrada de forma similar à taxa de risco de crédito em operações de crédito. Trata-se, contudo, de situações completamente diferentes.

Nas operações de crédito, o FGTS define a taxa de juros dos empréstimos a outros agentes financeiros, e autoriza o Agente Operador a cobrar uma taxa adicional a título de remuneração pelo risco de crédito assumido por ele junto ao FGTS por aquela operação. Assim, o agente financeiro paga o empréstimo ao FGTS e a taxa de risco ao Agente Operador.

Já na Carteira Administrada, o Conselho Curador estabeleceu uma remuneração mínima devida ao FGTS e autorizou a cobrança de taxa de risco das operações. Contudo, nesse caso, a soma dessas parcelas apenas delimita a remuneração mínima do instrumento financeiro a ser adquirido; o instrumento financeiro é adquirido pelo FGTS, a entidade emissora paga toda a remuneração ao Fundo e é ele quem paga as despesas relativas à taxa de risco. Desta forma, a contabilização “pelo líquido” da taxa de risco gerou uma distorção de R\$ 73 milhões no exercício de 2020, em função de uma subestimativa de receita de quase R\$ 36,5 milhões e uma subestimativa de despesa de igual valor.

A principal consequência da falha de evidenciação, contudo, é o prejuízo à governança do fundo, ao ocultar essa despesa do olhar dos conselheiros e das demais partes interessadas do FGTS, além de dificultar sua fiscalização. Ao longo deste relatório são abordados diversos assuntos relacionados à taxa de risco, tais como a não contabilização de obrigações da rentabilidade mínima da Carteira Administrada (seção 2.2.2), a cobrança a maior de taxas de risco e de estruturação (seção 2.2.3) e a ausência de vantajosidade das condições da garantia de rentabilidade mínima da Carteira Administrada (seção 2.2.4). A não evidenciação das despesas incorridas com taxa de risco contribuiu para os problemas apontados.

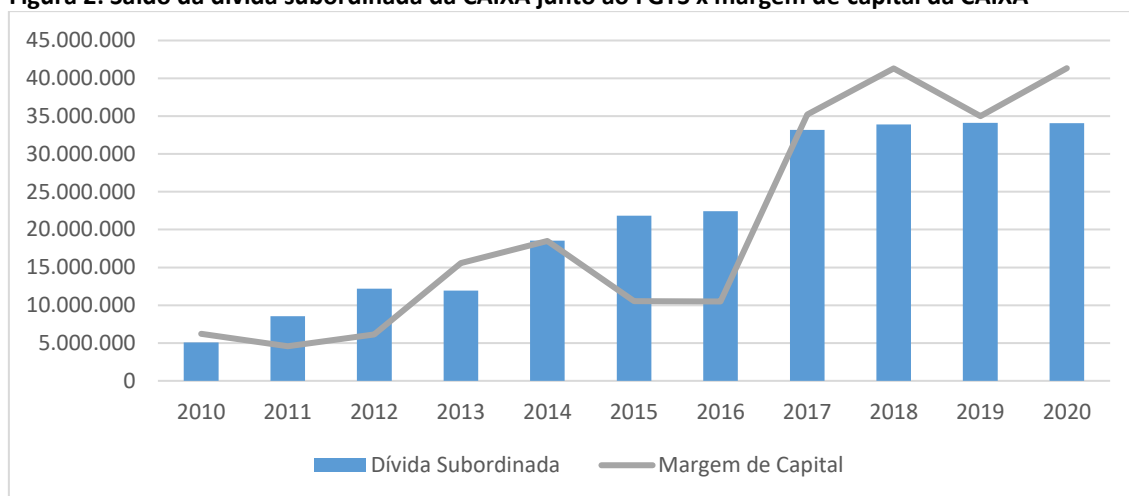
2.2.6 Erro de classificação e evidenciação incompleta da Dívida Subordinada com a CAIXA

O FGTS classifica indevidamente a dívida subordinada da CAIXA como operações de financiamento à habitação, não obstante possuírem características distintas das operações de crédito normais do Fundo. Repete este erro na Nota explicativa de transações entre partes

relacionadas, agregando indevidamente operações de natureza distinta e não fornecendo informações suficientes sobre as condições atípicas destas transações.

O FGTS vem convertendo operações de crédito habitacional contratadas pela CAIXA, seu Agente Operador, em dívidas subordinadas desde 2005, atuando de forma mais sistemática no período de 2011-17, quando foram convertidos R\$ 26 bilhões. As operações foram justificadas pela necessidade de viabilizar a aplicação do orçamento do FGTS, o que seria comprometido em função do esgotamento da capacidade de originação de operações de crédito por parte da CAIXA. O gráfico a seguir mostra como o crescimento do volume de dívida subordinada se deu para ampliar e/ou suportar a capacidade de originação da CAIXA:

Figura 2: Saldo da dívida subordinada da CAIXA junto ao FGTS x margem de capital da CAIXA



Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria com base nas Demonstrações Contábeis da CAIXA de 2011 a 2020

Questionado acerca da falta de evidenciação, o Agente Operador informou que a conformidade do processo seria assegurada pela necessidade de aprovação prévia da operação pelo Conselho Curador do FGTS, divulgada em Resolução específica, e que a operação constituiria apenas *“em uma medida contratual que não gera reflexos financeiros para o FGTS, pois apenas implica na classificação de parte da dívida - aquela referente ao fluxo de encargos com vencimento superior a cinco anos – como exigível somente nos seus respectivos vencimentos, e podem compor o capital de Nível II para a apuração do Patrimônio de Referência (PR) das instituições financeiras, para efeito de alavancagem das contratações”*, sendo, na origem, operações de crédito da área de habitação, razão pela qual não se adotou a segregação dentro do balanço do FGTS.

Destaca-se que tal posicionamento não encontra respaldo contratual, em função do maior risco inerente a esse tipo de operação, pela ausência de garantias, subordinação a quase todos os demais passivos e possibilidade de suspensão dos pagamentos em caso de desenquadramento de capital regulatório.

Tampouco encontra respaldo na legislação porque as dívidas subordinadas não atendem os requisitos da Lei nº 8.036/90, art. 9º, I, que exige que as aplicações com recursos do FGTS sejam realizadas com garantias, condição essa invalidada pelo núcleo de subordinação, em função do disposto nos incisos IV, VII e X do art. 20 da Resolução CMN nº 4.192/2013.

Desta forma, as operações devem ser evidenciadas de forma segregada das operações de crédito, visto serem operações atípicas em relação às operações normais do FGTS, não se

confundindo com o financiamento à habitação, saneamento, infraestrutura e desenvolvimento urbano ou saúde.

Adicionalmente, essas transações atípicas não estão adequadamente evidenciadas na Nota Explicativa de partes relacionadas, uma vez que não há o detalhamento previsto nos § 18 e 22A do CPC 05, sendo necessário evidenciar as condições pactuadas e alertar que as condições não são típicas, seja para o FGTS, seja para o mercado.

As condições das dívidas originárias (prazos, carência, taxas de juros) foram as mantidas quando da conversão em dívidas subordinadas, não obstante o risco mais elevado e menores prerrogativas do FGTS enquanto credor. Mais ainda, ao manter as condições originais das dívidas não obstante ter dispensado as garantias exigidas por lei, estas operações assumem características típicas de aplicações das disponibilidades do FGTS sem, contudo, atender às condições de liquidez e de remuneração mínima exigidas. A remuneração mínima das disponibilidades é usualmente definida como a estipulada pelo item 3.1 da Resolução CCFGTS nº 570/2008, de TR + 6% a.a.

Para tentar quantificar a diferença entre as condições entre as partes relacionadas e aquelas vigentes no mercado, analisou-se as características dos instrumentos subordinados que compõem o capital de Nível II da CAIXA. A dívida adquirida pelo FGTS representa 98% do total, e possui prazo médio de 22 anos e taxas de juros média de TR + 5,19%. Já os demais instrumentos financeiros possuem prazos muito menores (10 anos) e a uma taxa média de IPCA+6,94%. Para estimar a taxa vinculada à TR equivalente ao IPCA, utilizou-se as taxas de swaps DIxTR e DIxIPCA vigentes na data de contratação de cada operação, e obteve-se uma taxa de 5,65% a.a.

O benefício auferido pela CAIXA desde a contratação das dívidas subordinadas analisadas alcançou, em 12/2021 o montante de R\$ 11,7 bilhões, e representa uma perda estimada de receita de juros do FGTS em favor da CAIXA de R\$ 1,95 bilhão no exercício de 2022, conforme apresentado na tabela a seguir. Destaca-se que este valor equivale a quase 24% do lucro do FGTS no exercício de 2020, último exercício com resultado disponível.

Data	Valor (R\$ mil)	Taxa Contratada (+TR)	Taxa de Mercado	DI x TR	DI x IPCA	Taxa Equivalente (+TR)	Subsídio (% a.a.)	Subsídio Acum. 12/2021	Subsídio Anual (2022)
30/08/2011	3.000.000	6,00%	IPCA+6,94%	9,26%	5,46%	10,79%	4,52%	1.875.685	122.733
29/06/2012	3.000.000	5,08%	IPCA+6,94%	8,23%	4,35%	10,92%	5,55%	2.014.396	226.880
10/10/2014	3.000.000	5,15%	IPCA+6,94%	9,28%	5,67%	10,59%	5,18%	1.310.056	185.844
17/12/2014	4.000.000	4,80%	IPCA+6,94%	9,87%	6,23%	10,60%	5,54%	1.833.590	323.092
18/09/2015	3.000.000	4,75%	IPCA+6,94%	12,77%	7,50%	12,18%	7,10%	1.526.357	321.168
13/09/2016	4.000.000	4,75%	IPCA+6,94%	10,54%	6,10%	11,42%	6,36%	1.529.790	351.856
09/05/2017	4.000.000	4,86%	IPCA+6,94%	9,06%	5,33%	10,73%	5,60%	1.133.660	287.233
29/09/2017	2.000.000	5,23%	IPCA+6,94%	8,88%	5,01%	10,88%	5,37%	497.939	134.146
Total	26.000.000	5,19%	IPCA+6,94%			11,02%	5,65%	11.721.473	1.952.951

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

Alerta-se que os valores constantes da tabela acima são conservadores, visto que para simplificar o cálculo, procurou-se obter uma taxa equivalente à de mercado indexada à TR (ou

seja, uma taxa predominantemente prefixada). A taxa de mercado disponível, contudo, refere-se à instrumentos de prazo significativamente menor (10 anos, contra 22,2 anos para as dívidas adquiridas pelo FGTS), de modo que a estimativa acima provavelmente subestima o prêmio de risco para um horizonte tão longo quanto o avaliado, inclusive em função das restrições de liquidez.

Diante do exposto, a Nota Explicativa de partes relacionadas deve ser melhorada, de modo a permitir ao usuário das demonstrações financeiras compreender adequadamente o grau de suporte prestado pelo FGTS à CAIXA enquanto parte relacionada do Fundo.

2.2.7 Erro de classificação e evidenciação incompleta de empréstimo para o BNDES

O FGTS classifica indevidamente uma operação de crédito decorrente da venda ao BNDES de títulos públicos CVS como financiamentos para desenvolvimento urbano. Além disso, não dá a evidenciação necessária à transação, descumprindo as exigências da norma contábil sobre partes relacionadas (CPC 05).

A transação em questão decorreu da aquisição, pelo BNDES, de R\$ 6 bilhões em títulos CVS de posse do FGTS em 08/2008, mediante uma taxa de juros (TR + 4,86% a.a.) e prazo de financiamento (18 anos) equivalentes à estrutura dos títulos alienados. O saldo devedor da operação de crédito, ao final do exercício de 2020, era de R\$ 2,2 bilhões. O amparo legal para a operação decorre da Lei nº 10.150/00 que prevê a cessão a terceiros de créditos novados junto ao FCVS e recebidos pelo FGTS, desde que sem deságio.

A aplicação de recursos do FGTS para desenvolvimento urbano se dá por meio do financiamento de projetos aprovados no âmbito do Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana – Pró-Transporte e no Programa de Desenvolvimento Urbano – Pró-Cidades, do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Já a operação de crédito em análise financiou a aquisição de parte da carteira de títulos CVS do Fundo pelo BNDES, não tendo qualquer relação com as políticas públicas de desenvolvimento urbano ou com qualquer outra linha de atuação normal do FGTS.

Outra evidência a suportar esta conclusão advém do fato do respaldo legal para a operação se dar por meio de um dispositivo da lei nº 10.150/00, que trata da novação de dívidas do Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), e não da Lei nº 8.036/90, que regulamenta o Fundo. Logo, trata-se de uma operação atípica, e deve ser evidenciada como tal, por meio da inclusão de uma categoria “Outros” na Nota explicativa acerca dos empréstimos e recebíveis mensurados ao custo amortizado.

Ocorreu ainda uma falha de divulgação, uma vez que o FGTS e o BNDES são partes relacionadas: A União possui influência significativa sobre a primeira entidade (FGTS) e controle sobre a segunda (BNDES), configurando relacionamento entre as duas entidades conforme previsto no CPC 05, item 9, “b” “vi” e exemplificado no item E17 da norma.

As demonstrações contábeis não trazem o BNDES como parte relacionada, e nem detalham minimamente o relacionamento (natureza do relacionamento, fluxos e das transações existentes, bem como as condições em que foram efetuadas, se atípicas, ou a declaração e que as transações foram efetuadas em termos equivalentes aos disponíveis a partes independentes).

Ressalta-se que mesmo no caso de opção pela isenção relativa a relacionamentos decorrentes de controle ou influência significativa por ente estatal, as demonstrações não estão em conformidade com a evidenciação simplificada prevista no item 26 da norma contábil, que exige a divulgação do nome do ente estatal, a natureza do relacionamento com o FGTS e a natureza e montante da transação. Assim resta evidente a necessidade de ajuste, nas próximas demonstrações contábeis, da nota explicativa sobre partes relacionadas para retificar a falha de divulgação apontada.

2.3 Inconformidades na execução de despesas

Foi constatado que maior parte das despesas incorridas pelo Fundo, no exercício de 2020, para cobrança dos débitos do FGTS, a cargo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), possuem baixa correlação direta com as atividades de inscrição em Dívida Ativa, ajuizamento, controle e acompanhamento dos processos judiciais. As situações encontradas foram:

- Custeio de um terço dos estagiários da PGFN sem qualquer segregação de funções, embora o estoque de créditos do FGTS sobre gestão direta da PGFN represente apenas 0,7% do total de créditos sob gestão daquele órgão;
- Custeio de capacitações e eventos de natureza generalista e para servidores sem atuação relacionada ao FGTS, bem como de diárias e passagens para participação nos mesmos; e
- Pagamentos por serviços não efetivamente realizados pelo SERPRO, em função da adoção de sistema informal de compensação dos recursos pagos antecipadamente.

A principal causa das situações identificadas foi a falta de supervisão adequada por parte do Conselho Curador do FGTS acerca da aplicação de recursos por parte da PGFN.

As consequências destas falhas são as seguintes:

- Aplicação de recursos do Fundo em atividades não correlatas ou com vinculação frágil à gestão dos débitos do FGTS;
- Não desenvolvimento de atividades/ sistemas de interesse do fundo; e
- Perda da remuneração dos recursos pagos antecipadamente por serviços ainda não efetivamente realizados.

As situações anteriores destacadas serão detalhadas a seguir.

2.3.1 Fragilidades de governança quanto às despesas custeadas pelo FGTS para ressarcimento à PGFN pelos serviços de cobrança judicial da Dívida Ativa

No transcorrer dos trabalhos, detectou-se uma desvinculação significativa entre a justificativa para ressarcimento pelo FGTS de despesas da PGFN e os gastos efetivamente realizados. Adicionalmente, também foram evidenciados, em menor escala, pagamentos por serviços de TI ainda não efetivamente realizados, em prejuízo ao Fundo.

Conforme disposto na Lei nº 8.844/94, compete à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a inscrição em Dívida Ativa dos débitos para com o Fundo de Garantia do Tempo de serviço – FGTS, bem como a representação judicial e extrajudicial do Fundo para a correspondente cobrança da contribuição e das multas e demais encargos. Estes últimos serviços poderão ainda ser prestados pela Caixa Econômica Federal, mediante convênio. As despesas incorridas pela PGFN e CAIXA por estes serviços precisam ser ressarcidas pelo Fundo.

No exercício de 2020, o Fundo incorreu em R\$ 30 milhões, sendo R\$ 14 milhões para as despesas incorridas diretamente pela PGFN e R\$ 16 milhões para ressarcimento da CAIXA por serviços realizados por meio do convênio.

Ao examinar as despesas pagas pelo FGTS para ressarcimento das despesas incorridas pela PGFN, não foram encontrados controles mínimos para garantir a vinculação de R\$ 9,1 milhões (65%) dessas despesas a atividades relacionadas ao Fundo, em violação ao comando legal e ao objeto do Termo de Cooperação PGFN/CAIXA nº 01/2018.

A principal despesa que foi pleito de ressarcimento pela PGFN é relativa ao programa de estagiários daquele órgão, representando quase 60% do total. Entretanto, não há qualquer vinculação setorial ou funcional dos estagiários e as atividades de interesse do fundo, que são aquelas relacionadas à inscrição em Dívida Ativa, o ajuizamento, controle e acompanhamento dos processos judiciais bem como da cobrança judicial e extrajudicial dos créditos pertencentes ao Fundo.

A Procuradoria informou não segregar a atuação dos procuradores ou estagiários pela natureza do crédito, uma vez que o foco de suas atividades deixou de ser o processo, passando a recair sobre a dívida e o devedor. Ocorre que o FGTS arcou com o pagamento de 650 estagiários, ou 29% do total, sendo o restante pago com recursos do FUNDAF. Ressalta-se ainda que a remuneração por hora do estágio paga pelo FGTS é 24-30% superior àquela do estágio pago pelo FUNDAF, de modo que a participação do FGTS no financiamento do programa é ainda maior, superando 32% do custo total.

Comparativamente, ao final do exercício de 2020 o FGTS respondia por cerca de 1,6% do total de créditos inscritos em dívida ativa, e por um percentual ainda menor (1,3%) dos valores efetivamente recuperados. Mais ainda, cerca de 40% do estoque de créditos da dívida ativa do FGTS é gerido pela CAIXA, mediante convênio com a PGFN, e ressarcido em separado e a um custo crescente (R\$ 16 milhões em 2020).

Essa falta de vinculação entre as despesas ressarcidas e as atividades de interesse do FGTS se estende às ações de capacitação e diárias e passagens. Aqui, esperava-se encontrar despesas exclusivamente ou, pelo menos majoritariamente, relacionadas a ações de capacitação promovendo o desenvolvimento dos setores, profissionais e/ou temas diretamente afetos à aos interesses do fundo.

Em vez disso, as despesas custearam treinamentos de natureza mais generalista (por exemplo, palestras para o evento “Encontro do Contencioso e da Dívida”). No caso de contratação de cursos de pós-graduação, houve apenas o mero compromisso de vínculo de seu pro-

jeto final de curso à temas de interesse do FGTS. Não obstante, o Fundo arcou com as despesas relativas a pelo menos dois mestrados com temas extremamente genéricos, sem nenhuma relação direta evidente com as atividades de seu interesse e, portanto, passíveis de ressarcimento.

Apenas nas despesas relacionadas à Tecnologia da Informação e despesas judiciais e extrajudiciais encontrou-se uma vinculação clara com atividades relacionadas ao FGTS. Não obstante, necessário destacar ter sido detectado, durante a execução dos trabalhos, inconformidade em pagamentos atestados pela PGFN no montante de R\$ 1,7 milhão por serviços não efetivamente realizados pelo SERPRO, por meio de uma sistemática de pagamentos antecipados e da utilização de sistema informal de compensação dos recursos pagos antecipadamente (mediante “créditos”), gerando risco de desvio de finalidade na utilização dos recursos e prejuízo ao FGTS pela perda do custo de oportunidade destas disponibilidades, estimado em R\$ 82,5 mil. Devido à baixa materialidade, esta situação está sendo tratada por meio de Nota de Auditoria.

Diante de todo o exposto, não é possível assegurar que o ressarcimento de despesas incorridas pela PGFN pelo Fundo esteja ocorrendo de forma adequada e de acordo com o comando legal. Ademais, necessário ressaltar que a mera recuperação de valores em montante superior aos custos incorridos justifica a aplicação de recursos em atividades desvinculadas dos interesses do FGTS, e que os valores analisados seriam suficientes para bancar o subsídio do programa Casa Verde e Amarela para mais 200 mutuários de baixa renda por ano.

Não obstante o cumprimento da cadeia de atividades do processo de inscrição, gestão e cobrança dos débitos em dívida ativa, entende-se necessária a atuação do CCFGTS para imprimir uma melhor governança e focalização dos gastos em atividades mais diretamente ligadas aos interesses do FGTS. Este objetivo pode ser alcançado com o estabelecimento de critérios de rateio mais proporcionais e indicadores que reflitam adequadamente as atividades realizadas e os custos incorridos.

3 RECOMENDAÇÕES

1 – Instituir grupo de trabalho para avaliar indicadores e ferramentas de gestão de ALM, para futura apreciação pelo CCFGTS e incorporação ao processo de elaboração dos orçamentos e gestão do Fundo.

Achados nº 2.1.1. e 2.1.3

2 – Adotar, de maneira exclusiva, o regime de caixa para a elaboração do orçamento financeiro do FGTS.

3 – Adotar processo de avaliação e melhoria contínua das projeções orçamentárias do FGTS, de modo a reduzir ao mínimo os erros de projeção sistemáticos observados neste relatório e atuar tempestivamente em outros que eventualmente venham a ser detectados.

Achado nº 2.1.2.

4 – Adotar critério prospectivo para dimensionamento da Reserva Técnica.

5 – Utilizar o valor de mercado dos TPF para fins de controle gerencial do volume de títulos da Reserva Técnica.

6 – Definir estratégia de alocação específica para composição da carteira de títulos da Reserva Técnica.

Achado nº 2.1.4.

7 – Definição de política de distribuição de resultados, de modo a não distribuir resultados ainda não realizados.

Achado nº 2.2.1.

8 – Aplicar as disposições da Resolução CCFGTS nº 681/2012 acerca de garantia de rentabilidade mínima para toda a Carteira Administrada.

Achado nº 2.2.2

9 – Apurar os valores pagos a título de taxa de risco ou de estruturação que tenham incidido sobre a execução de garantias ou de quaisquer fluxos não originados diretamente dos instrumentos financeiros adquiridos, e efetuar seu ressarcimento ao FGTS.

Achado nº 2.2.3

10 – Contabilizar as receitas de instrumentos financeiros adquiridos diretamente pelo FGTS pelo seu valor bruto.

11 – Contabilizar as despesas decorrentes da taxa de risco de instrumentos financeiros adquiridos diretamente pelo FGTS pelo regime de competência, e evidencie-as nos balancetes e demais demonstrativos financeiros do Fundo.

12 – Evidenciar as despesas a título de taxa de risco como transação entre partes relacionadas nas demonstrações contábeis do FGTS, de acordo com as exigências das NBC TG 05.

Achado nº 2.2.5

13 – Segregar as dívidas subordinadas adquiridas junto à CAIXA e o empréstimo para financiamento da compra da carteira de CVS pelo BNDES das operações de crédito típicas do FGTS.

14 – Aperfeiçoar as Notas Explicativas relativas às partes relacionadas, incorporando as informações sobre estas transações.

Achado nº 2.2.6 e 2.2.7

15 – Aperfeiçoar o processo de governança e supervisão dos recursos alocados à PGFN, estabelecendo critérios de rateio mais proporcionais e indicadores que reflitam adequadamente as atividades realizadas e os custos incorridos, de modo a assegurar sua aplicação em atividades mais diretamente ligadas aos interesses do FGTS.

Achado n° 2.3.1

4 CONCLUSÃO

O FGTS é um dos principais responsáveis pelo financiamento habitacional, respondendo, ao final do exercício de 2020, pelo *funding* de quase 50% do estoque de financiamentos imobiliários do SBPE. Contudo, sua função social impõe ao FGTS uma eficiência operacional baixa e uma dependência significativa dos ganhos decorrentes da aplicação de suas disponibilidades. Ao longo dos últimos anos, entretanto, a liquidez do fundo foi reduzida sensivelmente.

Nesse contexto, uma boa gestão de liquidez torna-se essencial não tanto para evitar problemas de caixa *per se* (ou seja, honrar tempestivamente com seus compromissos) mas para garantir tanto a continuidade e previsibilidade das políticas públicas de habitação popular e de suas fontes de financiamento quanto uma melhor remuneração aos cotistas.

A gestão de ALM do FGTS é insuficiente, não gerindo adequadamente o risco de liquidez do Fundo e não dando suporte adequado à sua alta administração (o Conselho Curador) para a tomada de decisões. Essa situação ocorre porque o Fundo não possui indicadores ou ferramentas de gestão adequados para o monitoramento dos riscos de liquidez, ocasionando descasamentos de prazos e de taxas de juros não monitorados pela gestão. Mais ainda, os orçamentos do FGTS não incorporam os riscos de erro das projeções acerca das variáveis macroeconômicas ou dos fluxos de caixa, e tampouco os riscos decorrentes dos descasamentos supracitados.

Observaram-se ainda fragilidades de governança que indiretamente geram riscos ou impactos relevantes na gestão de ALM, necessitando da atenção do Conselho Curador. Essas fragilidades são relacionadas à distribuição de resultados não realizados, resultados esses que compõem percentual relevante do resultado total do FGTS; a não evidenciação das despesas relacionadas com taxa de risco dos ativos da Carteira Administrada e a ocorrência de cobranças a maior destas taxas, num montante estimado em R\$ 28,8 milhões; e a não aplicação das condições de garantia de rentabilidade mínima estabelecidas na Resolução CCFGTS nº 681/2012 para os investimentos realizados anteriormente a 2012, ocasionando a aferição incorreta das obrigações contingentes do Agente Operador.

Finalmente, numa avaliação de conformidade, evidenciou-se que R\$ 9,1 milhões dos recursos alocados pelo FGTS diretamente à PGFN foram utilizados para custear atividades com baixa correlação direta com atividades de interesse do Fundo. Isto ocorreu em função da ausência de segregação de funções dos estagiários custeados pelo Fundo e pelo custeio de capacitações e eventos de natureza genérica e/ou destinados a servidores sem atuação relacionada às atividades de interesse do FGTS, sendo necessária uma supervisão mais adequada por parte do CCFGTS acerca da aplicação de recursos pela PGFN.

Espera-se que este trabalho sirva de catalizador para uma melhora relevante da gestão de ALM do Fundo, de modo a assegurar uma melhor relação risco-retorno e uma maior eficiência operacional nas atividades do fundo e, com isso, garantir uma rentabilidade melhor para os cotistas e uma maior disponibilidade de recursos para as políticas públicas de habitação.

5 APÊNDICES

Apêndice I – Metodologia para estimação da duração de Macaulay dos ativos e passivos do FGTS

Estimou-se a duração de Macaulay dos ativos e passivos do FGTS para o exercício de 2020, conforme demonstrado na tabela a seguir:

	2020		
	Valor (R\$ milhões)	Duration	Duration Ponderado
Disponibilidades	3.612	-	-
Compromissadas	22.124	0,25	0,01
TPF	97.671	2,52	0,43
Debêntures e Fundos	33.431	12,43	0,73
Créditos Vinculados (FCVS)	9.247	6,08	0,10
Operações de Crédito	397.358	5,73	4,03
Outros Créditos	208	6,08	0,00
Total Ativo	563.651		5,31
Depósitos	450.879	3,72	3,71
Outras Obrigações	1.376	6,08	0,02
Total Passivo	452.256		3,73
PL	111.395		

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria

As durações de Macaulay foram estimadas da seguinte forma:

1. Disponibilidades: conceitualmente, a duração deste tipo de ativos é zero;
2. Compromissadas: segundo as informações disponíveis nas demonstrações contábeis do Fundo, as operações possuem prazo igual ou inferior a 90 dias na data de aquisição. Diante dessa afirmação, considerou-se conservadoramente uma duração de 45 dias (0,13 ano);
3. TPF: A partir do extrato com a carteira de TPF do Fundo em 30/12/2020, calculou-se a duração dos títulos naquela data a partir de suas características, usando a função duração do Excel;
4. Debêntures e Fundos: para as debêntures constantes da Carteira Administrada, utilizou-se os extratos do sistema SISFIN para calcular a duração de Macaulay dos principais investimentos da CA (debêntures da Aquapolo, Araucária, Copasa, Essencis, Linha Amarela, MetroBarra, BRK Ambiental e Sabesp); e informações do mercado para estimar a duração, no FI-FGTS, das debêntures da SAESA, BNDES e Porto de Açu, as posições acionárias de Alupar, BRK Ambiental e VLI S.A, e a carteira de TPF;

5. Créditos Vinculados (FCVS): como estes créditos não possuem pagamentos, a duração destes valores foi calculada considerando a novação e o pagamento integral dos valores em parcela única, em 01/2027;
6. Operações de Crédito: a duração de Macaulay foi estimada considerando um empréstimo SAC para cada uma das linhas de crédito, com as características (prazo médio, taxa de juros) obtidas a partir dos relatórios de gestão do FGTS de cada exercício. Os empréstimos que seguem a tabela Price ($\approx 15\%$) possuem duração maior, mas optou-se por estimar apenas com a hipótese SAC tanto pela dificuldade operacional quanto por ser uma estimativa conservadora;
7. Outros Créditos: considerou-se que a resolução desses direitos se dará após a conclusão dos processos de novação das dívidas do FCVS, em 01/2027;
8. Depósitos: Não havendo um estudo atuarial recente (o último foi realizado sobre a base de 2014), considerou-se como *proxy* a média dos últimos quatro exercícios do giro da conta (razão entre o total de depósitos vinculados e a soma do volume de saques anuais e da arrecadação líquida do exercício); e
9. Outras Obrigações: Embora essa rubrica possua obrigações relevantes de curtíssimo prazo (taxa de administração a pagar) por simplificação considerou-se a duração da mais relevante, referente à taxa de risco de crédito devida à União pela garantia dos financiamentos habitacionais anteriores à 2000, que estipulou-se ser solucionada em 01/2027.

Com base nas durações calculadas na tabela acima, o descasamento de duração pode ser calculado pela diferença entre a duração do ativo e o produto da razão entre os montantes do passivo e do ativo e a duração do passivo, conforme a fórmula abaixo. No FGTS, o descasamento, ao final do exercício de 2020, era positivo, alcançando 2,32 anos

$$DGAP = DA - \left(\frac{P}{A} \times DP \right)$$

O impacto no Patrimônio Líquido (ΔEVE) de uma entidade a uma variação na taxa de juros é proporcional à sua alavancagem e inversamente proporcional ao tamanho do descasamento de prazos entre o seu ativo e seu passivo, conforme a seguinte fórmula:

$$\frac{\Delta PL}{A} = -DGAP \times \frac{\Delta i}{1 + i}$$

6 ANEXOS

I – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA E ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA

Neste item são apresentadas as principais manifestações do CCFGTS (Unidade Auditada) e/ou do Agente Operador, e a análise feita pela equipe de auditoria desta Controladoria.

Achados 2.1.1 e 2.1.3, e Recomendação 01

O Agente operador se colocou à disposição do CCFGTS para compor o Grupo de Trabalho que venha a ser constituído. A secretaria-executiva do CCFTS informou que foi dada ciência a todos os membros do Conselho Curador do Fundo do relatório e das manifestações do Agente Operador.

Análise da equipe de auditoria

À luz da ausência de discordâncias, desnecessária análise da equipe de auditoria acerca deste item.

Achado 2.1.2 e Recomendações 2 e 3

Acerca do achado 2.1.2, o Agente Operador reiterou discordância acerca da magnitude do erro nas projeções de arrecadação/retorno de operações de crédito, informando que as projeções de retorno (e desembolso) das operações de crédito consideram a curva da carteira já contratada e que os novos desembolsos seguirão a mesma curva.

Ponderou ainda que eventuais excessos de recursos em operações compromissadas ocorrem em anos em que a execução do orçamento fica aquém do projetado, e que gere as disponibilidades do Fundo visando à manutenção de recursos em caixa para satisfazer as necessidades de curto prazo, alocando os recursos excedentes em títulos públicos federais de médio e longo prazo. Adicionalmente, pontuou que nem sempre a rentabilidade das compromissadas seria inferior aos TPF de médio e longo prazo, a exemplo da situação atual, onde rendem cerca de 13,65% a.a. contra 12% a.a. da curva de juros DI com vencimento em 2030.

Finalmente, destacou que a elaboração das peças orçamentárias continua em constante evolução, de modo que as recomendações da CGU se encontram alinhadas aos processos internos do agente operador, não havendo óbices às recomendações.

Análise da equipe de auditoria

A equipe de auditoria reforça que solicitou a decomposição dos valores registrados na DFC como “recebimento em operações de crédito”, segregando os valores relacionados ao principal e juros das operações, por meio do item 8 da Solicitação de Auditoria 955115/004, respondida pelo Agente Operador por meio do Ofício nº 044/2021/SUFUG/GECRI/GECTC. Segundo os dados constantes deste ofício, à exceção do exercício de 2015 (que não foi considerado no cálculo de média e mediana dos desvios apurados pela CGU) cerca de 98% dos valores se referem à principal e juros. Ao longo de todo o processo de auditoria, o Agente Operador

não apresentou um único exemplo concreto de “conciliações contábeis” que prejudicassem materialmente a análise realizada.

Acerca do caráter eventual de sobrealocações em operações compromissadas, destaca-se que o montante ao final do exercício tem ficado em torno de 4% dos ativos e 18% das disponibilidades no período de 2018-21, vindo de percentuais ainda maiores, de 10% dos ativos e 28% das disponibilidades no período 2014-16; apenas no exercício de 2017, com o saque de contas inativas, houve uma redução mais acentuada, para 3% dos ativos e 12% das disponibilidades. Dessa forma, não obstante questões de sazonalidade das observações, infere-se haver um problema mais estrutural do que uma frustração pontual de demanda por empréstimos.

Achado 2.1.4 e Recomendações 4, 5 e 6

O Agente operador posicionou-se pela conveniência de avaliação das recomendações pelo GT a ser instituído para atendimento da recomendação 1, não opondo qualquer óbice ao atendimento das recomendações.

Análise da equipe de auditoria

À luz da ausência de discordâncias, desnecessária análise da equipe de auditoria acerca deste item.

Achado 2.2.1 e Recomendação 7

O Agente Operador reiterou o entendimento pela conformidade contábil e legal da apuração do resultado do FGTS.

Pontuou que o FGTS seria regido por lei específica, bem como por normas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador, não se aplicando ao Fundo a norma que regula as sociedades anônimas.

Ressalta que, como o valor a ser distribuído resulta nos créditos nas contas vinculadas dos trabalhadores, a distribuição de resultados do FGTS possuiria caráter meramente escritural, somente adquirindo cunho financeiro quando o saque for realizado.

Em relação ao fato de parte do resultado anual do FGTS ser composto por receitas (e despesas) oriundas de variação patrimonial de determinados ativos que não geram efeito caixa no mesmo exercício, como, por exemplo, a equivalência patrimonial de fundos de investimento, reitera que o FGTS adota as Normas Brasileiras de Contabilidade desde o encerramento do exercício 2019, incluindo a consolidação patrimonial dos ativos detidos de forma indireta.

Entende não parece razoável realizar analogia com dividendos, que inclusive na Lei 6.404/1976 apresenta determinações quanto ao pagamento às pessoas, que na data do ato da declaração de dividendo, estiver inscrita como proprietária ou usufrutuária da ação, o que destoa das características do FGTS apresentadas na Lei 8.036/90.

No entanto, informa que caso o CCFGTS entenda por implementar a recomendação da CGU, não manifesta óbice.

Análise da equipe de auditoria

Primeiramente, a equipe de auditoria não equiparou o FGTS à uma sociedade anônima, tendo apenas apontado, a título de exemplo, um dispositivo constante da Lei nº 6.404/76 que abordava a questão.

Adicionalmente, ressalta-se que o Agente Operador parece confundir o conceito de receita realizada com efeito caixa. O que está sendo destacado é risco decorrente do percentual relevante do resultado decorrente de receitas apuradas por simples variações de valor de mercado e/ou de estimativas de valor de ativos, sem qualquer transação subjacente que impeça uma reversão desses resultados posteriormente, com prejuízo a cotistas que ingressem após a distribuição de resultados, aos que mantenham suas cotas e ao Patrimônio Líquido do Fundo.

Mais ainda, o argumento utilizado pelo Agente Operador para mitigar o risco não prospera, porque o fato de os cotistas terem restrições de saque não impede a concretização do risco apontado. Ao contrário da receita apurada por valorização de ativos, a distribuição do resultado aos cotistas é uma transação, e não pode ser revertida – da mesma forma que quando uma empresa apura um valor de dividendos a ser distribuído, os valores deixam de compor o Patrimônio Líquido e passam a compor o Passivo.

Achado 2.2.2 e Recomendação 8

O Agente Operador repisa a tese do ato jurídico perfeito para argumentar que a Resolução CCFGTS nº 681/2012 não poderia “retroagir”, e que, se a referida resolução não trouxe regras de transição e/ou ressalvas acerca da manutenção do regramento de garantia de rentabilidade mínima a ser observado pelos investimentos anteriores, também não teria trazido dispositivo expresso apontando sua alteração, de modo que “cada investimento deve estar jungido ao regramento existente à época de sua realização”.

Análise da equipe de auditoria

O argumento apresentado já foi tratado no achado 2.2.2. A equipe de auditoria entende que o argumento apresentado pelo Agente Operador é descabido porque a garantia de rentabilidade mínima não é, em si, um ato jurídico perfeito. A garantia de rentabilidade mínima pode ser considerada um contrato de garantia financeira ou um contrato de seguro; como tal, trata-se de um ato continuado, renovado mensalmente pelo pagamento da taxa de risco.

Para deixar clara a diferença, a aquisição de um instrumento financeiro e suas características e/ou condições de elegibilidade de um investimento (risco aceitável, cobertura mínima de garantias reais, tipos de garantia aceitos, setores elegíveis etc.) pela Carteira Administrada do FGTS são um ato jurídico perfeito: caso a Resolução CCFGTS nº 591/2009 fosse revogada, isso não tornaria não conformes os investimentos em saneamento realizados sob a égide daquela Resolução. Da mesma forma, caso algum dos investimentos adquiridos pela Carteira Administrada tivesse deixado de performar antes de 2012, o Agente Operador estaria certo em questionar um ajuste nas condições da garantia em relação àquele investimento, porque o fato – a perda ou o evento segurado – já teria ocorrido.

Conforme apontado, não foi isso que aconteceu. A Resolução nº 681/2012 foi editada porque a CGU alertou ao CCFGTS que a redação do dispositivo de garantia de rentabilidade mínima vigente até então era inexecutável, constituindo-se relação completamente desequilibrada e causando prejuízo aos cotistas e locupletamento por parte do Agente Operador. Pressupor que o Conselho Curador iria alterar o dispositivo denunciado, mas aplicá-lo apenas *ex nunc*, mantendo a situação em desequilíbrio em relação aos R\$ 11,7 bilhões investidos até então, é simplesmente descabido.

Ressalte-se que o Agente Operador não apenas continuou a recolher a taxa de risco sobre os investimentos já realizados, como a taxa de risco para os novos investimentos foi mantida no mesmo valor (1% a.a.), o que já demonstra não ter havido nenhuma percepção de risco adicional ou desequilíbrio contratual por parte do Agente Operador em relação às novas condições.

Achado 2.2.3 e Recomendação 9

O Agente Operador afirma que as Resoluções nº 578/2008 e 681/2012, emitidas pelo CCFGTS, dão o direito da cobrança das Taxas de Risco e Estruturação, não fazendo qualquer distinção de cobrança destas Taxas durante os estágios do investimento.

Em relação à Taxa de Risco, pontua que embora o default da operação tenha ocorrido, o risco da garantia de rentabilidade mínima ainda não se concretizou, uma vez que o FGTS ainda tem o direito de receber os recursos oriundos da execução das garantias da operação. Desta maneira, embora em *default*, o FGTS ainda possui recursos a receber pelas garantias, os quais comporão a apuração da garantia de rentabilidade mínima devida pela CAIXA ao FGTS. Justificaria-se, assim, a cobrança da Taxa de Risco sobre os recursos recuperados oriundos da execução de garantias da operação de investimento.

Quanto à Taxa de Estruturação, ressalta que após o inadimplemento continuam sendo empreendidos esforços de gestão (acompanhamento da operação), como, por exemplo (não exaustivo), a execução das garantias para a recuperação dos recursos. Mais ainda, que os procedimentos de cobrança e execução de garantias exigem o emprego de recursos humanos e tecnológicos, os quais envolvem custos financeiros, e que o Gestor da Carteira Administrada se utiliza da receita com a Taxa de Estruturação sobre os recursos recuperados para fazer frente a esses custos.

Análise da equipe de auditoria

A argumentação apresentada não se sustenta. Em termos normativos, a previsão das Resoluções CCFGTS quanto à taxa de risco referem-se às parcelas das taxas de juros dos instrumentos financeiros, e não sobre os direitos do FGTS como um todo, de modo que não haveria previsão normativa para estender a taxa aos fluxos decorrentes da execução das garantias.

Mais ainda, a taxa de risco é a contrapartida à garantia de rentabilidade mínima, que é um contrato de seguro. O contrato de seguro se extingue com o advento do sinistro, não havendo, portanto, contrapartida para justificar o pagamento.

Quanto à taxa de estruturação, ela independe da continuidade dos serviços prestados pelo Gestor da Carteira Administrada, tanto que o art. 3.1 da Resolução CCFGTS nº 681/2012 prevê que elas seriam *“encargos dos tomadores e deverão ser cobrados pelos agentes financeiros, à vista no ato da operação ou distribuído ao longo da vigência da operação”*.

Adicionalmente, dada que se definiu a taxa de estruturação como decorrente de uma relação entre o emissor do instrumento e o agente financeiro, ela é uma dívida distinta daquela do emissor para com os debenturistas, não estando coberta por garantias reais e/ou contratos de vinculação de recursos, e sua cobrança junto ao emissor deveria ter sido estruturada à parte pelo Agente Financeiro, em processo distinto daquele da cobrança em favor do debenturista. Desta forma, permanece como uma cobrança indevida, visto que foi cobrada do debenturista e não do emissor.

Destaca-se que a forma como a estruturação das operações foi organizada impõe situações com riscos elevados de conflitos de interesse, visto que coloca o Agente Operador como credor do emissor de forma concorrente ao FGTS.

Achado 2.2.5 e Recomendações 10, 11 e 12

O Agente Operador concordou com a argumentação da equipe de auditoria acerca da taxa de risco, que seria devida pelo FGTS ao Agente Operador como contrapartida pela garantia de rentabilidade mínima em favor do Fundo, e conseqüentemente, uma relação jurídica entre estas duas partes. Manifestou-se pela viabilidade de implementar a evidenciação recomendada a partir do exercício de 2023.

Já em relação à taxa de estruturação, argumentou que a resolução CCFGTS nº 681/2012 explicitou que esta taxa seria uma relação entre o tomador de recursos e o agente financeiro, conforme disposto no artigo 3.1 daquela norma, não envolvendo o Fundo. Apresentou como evidência cláusulas constantes de emissões de debêntures, adquiridos pela Carteira Administrada.

Análise da equipe de auditoria

A equipe de auditoria acolheu a argumentação do Agente Operador, e ajustou o corpo do relatório para manter como achado e recomendação apenas a não evidenciação da taxa de risco. Contudo, destaca-se que as informações colhidas acerca deste ponto afetam a argumentação apresentada pelo Agente Operador acerca do achado 2.2.3, bem como geram riscos relevantes de conflito de interesses e quebra de dever fiduciário em caso de inadimplemento do emissor do instrumento financeiro.

Achados 2.2.6 e 2.2.7, e Recomendações 13 e 14

O Agente operador não apontou óbices aos achados ou às recomendações, e informou que elas serão implementadas a partir das demonstrações financeiras do exercício de 2022, a ser publicado em 2023.

Análise da equipe de auditoria

À luz da ausência de discordâncias, desnecessária análise da equipe de auditoria acerca deste item.

Achados 2.3.1 e Recomendação 15

A PGFN manifestou-se por meio de quatro documentos distintos, totalizando quase vinte páginas, de modo que se traz a seguir um resumo dos argumentos apresentados.

Acerca dos estagiários, a Procuradoria pontuou que a gestão da dívida não é segregada, estando focada no devedor e não na origem dos créditos. Listou diversos exemplos desta atuação, como o instituto da transação e o trabalho desenvolvido pelos estagiários de Ciência de Dados no âmbito do Laboratório de Jurimetria e Inovação (LABJUD) da Coordenação-Geral de Representação Judicial.

Destacou também o desempenho da PGFN na arrecadação em favor do FGTS, pelo percentual de recuperação do estoque da dívida ativa, e a atuação da Procuradoria na defesa do fundo em ações judiciais, como no âmbito do RE 878.313/SC, Tema 846 de repercussão geral, que concluiu pela constitucionalidade da contribuição social prevista no artigo 1º da Lei Complementar no 110/2001 (contribuição de 10% do FGTS, na despedida sem justa causa).

Ressaltou ainda que o Convênio PGFN/Caixa nº 1/2019 tornou atribuição exclusiva da PGFN a cobrança judicial de todas as inscrições de FGTS realizadas a partir de janeiro de 2020, e que se encontra em andamento o trabalho de migração da base de dados da dívida ativa do FGTS para gestão e controle em sistemas mantidos diretamente pela PGFN, o que tornaria a atuação da Caixa um legado cada vez menos representativo.

Concluiu assim que a ausência de vinculação setorial ou funcional dos estagiários custeados pelo FGTS não representaria, por si só, prejuízo para a arrecadação da dívida ativa do Fundo, porque a gestão focada no devedor como um todo, estaria se mostrando mecanismo mais eficiente em termos arrecadatários para o FGTS, inclusive em razão da priorização da garantia e satisfação dos créditos inscritos na dívida ativa do fundo. Mais ainda, que eventual redução do quantitativo de estagiários neste momento exigiria a reformulação das muitas iniciativas e projetos, com impactos negativos sobre o desempenho da PGFN na representação judicial e defesa dos créditos do FGTS.

No que se refere às capacitações, argumentou que, assim como na atuação geral da PGFN, a atuação da PGFN não é segregada, e que no Encontro do Contencioso e da Dívida, citado no Relatório de auditoria, um dos temas mais discutidos foram os Negócios Jurídicos Processuais, onde a Procuradoria prospectou as impressões dos participantes e colheu insumos que levaram à regulamentação da transação tributária para os créditos da dívida ativa da União e do FGTS.

Ponderou ainda que, nos cursos de pós-graduação, o FGTS não banca a integralidade dos cursos: apenas 10 das 45 vagas na turma de mestrado de 2018, e apenas 5 na turma de 2019; e que os trabalhos apresentados nos mestrados também acabaram por produzir conhecimento específico para o FGTS, citando 4 diferentes exemplos. Não apenas isso, mas sopesou também que a produção acadêmica custeada com recursos da União também tem efeitos benéficos para o FGTS, a exemplo do trabalho “O papel do Laboratório de Jurimetria e Inovação Jurídica

(LABJUD) no aprimoramento da representação judicial da Fazenda Nacional”, que teria levado a melhorias no LABJUD que foram aproveitados na representação judicial de temas do FGTS.

Finalmente, quanto aos pagamentos por serviços não efetivamente realizados pelo SERPRO, em função da adoção de sistema informal de compensação dos recursos pagos antecipadamente, informou que todas as demandas que deram causa ao achado, com exceção da demanda 2062742, que ainda aguarda definição do projeto FGTS Digital, foram resolvidas. Dessa forma, o risco de desvio de finalidade na utilização dos recursos não teria se concretizado, porque as demandas teriam sido desenvolvidas e entregues ao FGTS ou canceladas e seus créditos utilizados em outras demandas de interesse do FGTS que também teriam sido entregues.

Ratificou ainda que o procedimento que originou o problema apontado deixou de ser adotado no exercício de 2021, a partir do 2º TA do contrato CAIXA 14.474/2018, não ocorrendo mais pagamentos com base na estimativa inicial das demandas.

Análise da equipe de auditoria

Primeiramente, repisa-se a questão que o desempenho da PGFN não está em análise. Não se aferiu sua eficácia ou sua eficiência para com o cliente FGTS, ou em quantas vezes o valor arrecadado/recuperado supera o valor pago, mas sim uma questão de conformidade: a lei exige uma vinculação para o custeio de atividades pelo FGTS, qual seja, sua relação com as atividades de realização da inscrição em Dívida Ativa, do ajuizamento e do controle e acompanhamento dos processos judiciais de interesse do Fundo.

O argumento usado pela PGFN não desconstrói o achado: os valores arrecadados pela Procuradoria para o FGTS são baixos frente ao total de créditos ajuizados, da mesma forma que as quantidades de ações em que ela atua em defesa do FGTS é pequena face à quantidade de causas em que ela atua em sua tarefa precípua, defendendo a União. O valor das causas não está em discussão, mas sim se o valor cobrado é devido ou não. O fato de a PGFN não ter segregação de funções dificulta, mas não impossibilita essa tarefa.

Esclarece-se, contudo, não estar sendo defendido a implementação de um controle oneroso e formalista, que custe mais do que o benefício pretendido. Reforça-se, contudo, que a situação fática permanece: a necessidade de estabelecimento de critérios de rateio mais proporcionais e indicadores que reflitam adequadamente as atividades realizadas e os custos incorridos.

Durante a Busca Conjunta de Soluções, diversas hipóteses foram levantadas pelos representantes da PGFN que podem caminhar na direção apontada. Contudo, essas discussões tem de ser realizadas com quem tem a devida legitimidade para isso – o Conselho Curador do Fundo e sua assessoria.

Diante do exposto, mantém-se o achado e a recomendação.